TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
DESPACHO 01
Magistrada ponente: MARÍA VICTORIA QUIÑONES TRIANA

Santa Marta D.T.C.H., tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número:	**Expediente SAMAI ⬇** **47001233300020200068700**
Actor:	Felipe José Campo Fernández
Coadyuvante del actor:	Richard Anderson Burbano Rueda
Demandados:	Departamento del Magdalena – municipio de Ciénaga, Magdalena
Vinculados:	Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Ministerio de Comercio Industria y Turismo –Ministerio de Defensa – Dirección General Marítima (DIMAR) – Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) – Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) – Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) – Promigas S.A. E.S.P. – Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andréis" (INVEMAR) – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) – Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA) – municipio de Pueblo Viejo – municipio de Sitio Nuevo
Medio de control:	Protección de los derechos e intereses colectivos
Asunto:	Erosión costera en las playas del municipio de Ciénaga, Magdalena. Se accede a las pretensiones de la demanda al encontrar acreditado que el fenómeno erosivo amenaza de manera grave los derechos colectivos al ambiente sano, equilibrio ecológico, espacio público y prevención de desastres, situación probada mediante estudios técnicos, obras inconclusas y el riesgo inminente sobre la

	población y la infraestructura costera. Se declara la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de algunas entidades sin competencia directa y se ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al departamento del Magdalena, al municipio de Ciénaga, a CORPAMAG y a la DIMAR adoptar medidas coordinadas e integrales tanto inmediatas como estructurales para conjurar la amenaza y asegurar soluciones sostenibles.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA – LEY 1437/2011

CONSTANCIA: *Esta providencia integra el proyecto piloto institucional de la Rama Judicial para el* ***uso responsable de herramientas de inteligencia artificial****, en cumplimiento de la Ley 2430 de 2024, la Sentencia T-323 de 2024 y el Acuerdo PCSJA24-12243.* ***El acápite de antecedentes[1] fue redactado con apoyo de Microsoft 365 Copilot****, respetando los principios de transparencia, autonomía humana y trazabilidad. De conformidad con lo indicado en el artículo 10 del citado Acuerdo, se dejó expresamente indicado en la nota al pie de esta constancia, el uso dado a los sistemas de IA generativa que apoyaron esta labor judicial.*

No observándose motivo de nulidad que invalide lo actuado, se decide sobre la demanda que en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos consagrado en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, presentó el señor Felipe José Campo Fernández en contra del departamento del Magdalena y del municipio de Ciénaga.

1. RESUMEN DE LA DEMANDA

1. El actor popular **solicitó[2]** en síntesis lo siguiente:

2. Que se ordene al departamento del Magdalena y al municipio de Ciénaga convenir de manera inmediata la realización de estudios y la ejecución de obras necesarias para garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, el equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, la conservación y restauración de estos, así como la protección de especies animales y vegetales y de áreas de especial importancia ecológica. También se pretende salvaguardar los ecosistemas presentes en la zona y demás intereses comunitarios vinculados a la restauración

[1] En cumplimiento de la Ley 2430 de 2024, la Sentencia T-323 de 2024 y el Acuerdo PCSJA24-12243 del Consejo Superior de la Judicatura, se informa que para la elaboración de esta providencia se utilizó la herramienta Microsoft 365 Copilot, a través de la cuenta institucional Premium de la magistrada ponente, como apoyo en la redacción de resúmenes, entre el 11 y el 15 de agosto. Su uso se realizó previa lectura y aceptación de los términos y condiciones. Todo el contenido fue revisado y validado exclusivamente por el equipo humano. Se aclara que la valoración probatoria fue realizada de manera directa y autónoma por el Tribunal, sin intervención de herramientas de inteligencia artificial.
[2] Ver página 10 del PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.

ambiental y la mitigación de las afectaciones socioeconómicas, conforme al literal c) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998.

3. Asimismo, se pide que se realicen de inmediato estudios serios y necesarios para solucionar la problemática de erosión costera en las playas del municipio, además, que se asignen los recursos suficientes para que las soluciones propuestas en dichos estudios se ejecuten tan pronto finalicen.

4. También, el actor popular plantea que la construcción de espolones sea considerada como primera opción en los estudios, por ser una medida frecuente y eficaz frente a la erosión costera en el país, además de contar con amplia aceptación entre la comunidad afectada, salvo que los estudios profesionales indiquen lo contrario.

5. Finalmente, se pide que, una vez culminadas las obras, se desarrollen proyectos de arborización para mitigar el daño ambiental ocasionado y recuperar parte de la flora perdida por la afectación natural y la negligencia administrativa.

6. Como **fundamentos fácticos**[3] de las pretensiones, la parte actora expuso en síntesis lo que se indica a continuación:

7. Señaló que, mediante Resolución No. 001 del 18 de enero de 2010 expedida por el Director de Riesgo del Ministerio del Interior, se declaró la calamidad pública en la zona costera de Ciénaga, Sitio Nuevo y Puebloviejo, en el departamento del Magdalena. Posteriormente, el 5 de marzo de 2010, el gobernador de la época declaró la urgencia manifiesta para atender la emergencia ambiental causada por la erosión costera. El 5 de agosto del mismo año, con autorización previa de la DIMAR, la gobernación permitió la construcción de dos espolones en el sector de Costa Verde de Ciénaga, de 119 y 110 metros, los cuales habrían acelerado la erosión en sectores como Mar de Plata y Barrio Abajo.

8. Añadió que, el 21 de agosto de 2015, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres aprobó nuevamente la declaratoria de calamidad pública en el departamento, buscando soluciones inmediatas a la problemática. A raíz de ello, el 29 de agosto de 2015 se iniciaron obras de mitigación en los barrios Miramar y París, con el objetivo de frenar temporalmente el avance del mar y la pérdida de playa; sin embargo, estas medidas habrían agravado la situación en otros sectores como Barrio Abajo, Brisa del Mar y Mar de Plata. Dichas obras, impulsadas por Promigas y la gobernación, buscaban proteger un gasoducto subterráneo que, según se afirma, actualmente se encuentra en alto riesgo por la erosión.

[3] Ver páginas 3 a 5 del PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.

9. Indicó que, a pesar de la progresión del fenómeno y de la constante pérdida de playas, las administraciones no ejecutaron más obras que mejoraran la situación ni retiraron a la población de la zona de riesgo. Según la demanda, los reclamos de líderes comunales y la comunidad fueron desatendidos, lo que derivó en la pérdida de tres kilómetros de playas, la quiebra de negocios, el deterioro socioeconómico de los habitantes, el derrumbe de viviendas con desalojos, y un grave daño al ecosistema.

10. Afirmó que el 20 de julio de 2017, un fuerte oleaje provocó inundaciones en varios barrios, siendo Mar de Plata el más afectado, con olas que llegaron a varias cuadras, ocasionando derrumbes, desalojos, problemas de salubridad y pérdidas económicas. Este tipo de eventos sería recurrente en época invernal, generando un peligro inminente para la vida de los ciudadanos. El 2 de abril de 2018, el alcalde municipal declaró la calamidad pública, y el 12 de julio del mismo año se registró una nueva inundación en las zonas más afectadas, dejando familias damnificadas y evidenciando, según la parte actora, negligencia administrativa durante más de 12 años sin solución definitiva.

11. Aseguró que, mediante oficio del 24 de diciembre de 2018, la DIMAR informó que la problemática no había sido solucionada ni mitigada, a pesar de la declaratoria de calamidad pública, y señaló que seguía pendiente el "Plan de Acción específico de las áreas afectadas" que debía elaborar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

12. Finalmente, sostuvo que, a la fecha de interposición de la acción, no se ha dado solución al fenómeno que mantiene en riesgo a más de 5.000 familias de la comuna Mar Caribe, tanto en su seguridad personal como en su situación socioeconómica, sin que las autoridades adopten medidas efectivas antes de la siguiente temporada invernal.

13. En relación con las **derechos e intereses colectivos amenazados o vulnerados**[4], la parte actora estima que las entidades públicas han vulnerado los derecho e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad pública y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

14. Alegó el actor popular que la erosión costera en Ciénaga, agravada por la inacción prolongada de las autoridades, ha destruido viviendas, zonas de especial importancia ecológica y cerca de tres kilómetros de playa,

[4] Ver páginas 5 a 9 del PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.

afectando actividades económicas como la pesca y el comercio, y poniendo en riesgo a unas cinco mil familias sin planes de reubicación o evacuación, señalando que la jurisprudencia resalta que la protección de estos derechos es deber prioritario del Estado, y que la negligencia en su gestión genera detrimento patrimonial y vulnera el interés general.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. Departamento del Magdalena

15. El departamento del Magdalena[5], por intermedio de su apoderado judicial, alegó ausencia total de responsabilidad, señalando que no concurre ninguno de los elementos exigidos por el artículo 2341 del Código Civil para imputar responsabilidad —culpa, daño y relación de causalidad—, pues no tuvo injerencia alguna en la problemática de erosión costera en Ciénaga. Indicó que los demandantes no aportaron pruebas idóneas que sustenten sus afirmaciones, incumpliendo con la carga probatoria prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso.

16. Invocó además la fuerza mayor como causa exonerativa, definiéndola conforme al artículo 64 del Código Civil y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, precisando que se trata de un hecho imprevisible e irresistible, ajeno a la conducta del presunto responsable. Argumentó que la erosión costera es un fenómeno natural, extraordinario y externo, que no pudo ser evitado aun con la mayor diligencia. Afirmó que se han adelantado planes en la medida de sus posibilidades, en coordinación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, pero que no existe fundamento para atribuirle culpa o dolo por las consecuencias de este evento natural.

17. El ente departamental propuso las excepciones de ausencia total de responsabilidad y fuerza mayor.

2.2. Corporación Autónoma Regional del Magdalena

18. La Corporación Autónoma Regional del Magdalena[6], se opuso[7] a todas las pretensiones de la demanda, argumentando que su papel es subsidiario y complementario respecto de las alcaldías y gobernaciones. Sostuvo que no ha vulnerado los derechos colectivos invocados, pues ha actuado dentro de las competencias asignadas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, ejerciendo funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental según las directrices del Ministerio de Ambiente. Señaló que ha celebrado convenios y adelantado gestiones para el uso sostenible de los recursos naturales.

---

[5] Ver páginas 197 a 202 del PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.
[6] En adelante, Corpamag.
[7] Ver páginas 218 a 226 del PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.

19. Afirmó que en las acciones populares corresponde al demandante demostrar de forma real, concreta y actual la vulneración de los derechos colectivos, no bastando afirmaciones generales o hipótesis. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la carga probatoria y el carácter preventivo y remedial de la acción popular. En este caso, sostuvo que no existe prueba que evidencie que la entidad haya causado o agravado la erosión costera en Ciénaga.

20. Formuló la excepción de ausencia de violación de derechos colectivos por parte de Corpamag.

2.3. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

21. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales[8], manifestó[9] que, aunque no le constan directamente los hechos alegados por la parte actora, conoce la problemática de erosión costera en Ciénaga (Magdalena) por el seguimiento a la licencia ambiental otorgada a PROMIGAS S.A. E.S.P. mediante Resolución 751 del 30 de junio de 2017, para el proyecto "Construcción y Operación Gasoductos de la Costa Atlántica (Ballena–Cartagena, Barranquilla) y Construcción del Loop Palomino–La Mami".

22. La licencia impuso obligaciones de manejo ambiental, como inspección de orillas, mantenimiento de obras de protección geotécnica, bajado de tubería y construcción de obras de control de erosión (gaviones, trinchos, colchagaviones, entre otros). PROMIGAS debe desarrollar acciones preventivas y correctivas para mitigar riesgos, bajo directrices de la DIMAR y demás autoridades competentes, sin afectar los recursos naturales.

23. La ANLA explicó que ha realizado seguimiento mediante visitas, informes y comunicaciones del titular de la licencia. En 2020, PROMIGAS informó sobre un alto oleaje que provocó súbita erosión y exposición del gasoducto en el PK 23+936, interviniendo con estabilización de terreno y big bags de arena. La alcaldía de Ciénaga ejecutó obras de protección costera (espolones de roca) que han contribuido a la mitigación del riesgo.

24. En la última visita de seguimiento (30 de octubre de 2020), se verificó la zona afectada y se constató que las obras de la alcaldía redujeron la fuerza del oleaje y permitieron la acumulación de arena. Sin embargo, fenómenos asociados al huracán Iota destaparon parcialmente la tubería en noviembre de 2020, lo que motivó intervenciones urgentes.

25. La entidad propuso excepciones de: (i) falta de agotamiento del requisito previo de procedibilidad previsto en el artículo 144 del CPACA, (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la competencia para obras de solución corresponde al departamento del Magdalena, al municipio

[8] En adelante, ANLA.
[9] Ver PDF 13 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.

de Ciénaga y a CORPAMAG, (iii) insuficiencia probatoria e inexistencia de vulneración atribuible a la ANLA, (iv) ausencia de responsabilidad y nexo causal, y (v) excepción genérica.

26. Por último, sobre su competencia, indicó que, de acuerdo con la Ley 99 de 1993, el Decreto Ley 3573 de 2011 y el Decreto 1076 de 2015, la ANLA es un organismo técnico que otorga y supervisa licencias para proyectos de competencia nacional, pero no ejecuta obras de mitigación de erosión costera. Por tanto, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva y denegar las pretensiones, resaltando que las obras adelantadas por otras autoridades han contribuido a proteger los derechos colectivos.

27. En escrito del 17 de diciembre de 2020[10], la ANLA dio alcance a la contestación presentada inicialmente, con la finalidad de complementar la información relacionada con los proyectos que son objeto de seguimiento y control ambiental de la ANLA y que se relacionan con temas de erosión. En otras palabras, se incluyó la información relacionada con el proyecto LAM4913 "Diseño y construcción de estructuras de protección costera para controlar los procesos erosivos que afectan la línea de la costa entre Bocas de Ceniza y Punta Betín, departamento de Magdalena", cuyo titular de la licencia es el departamento del Magdalena y se anexó nuevo material probatorio relacionado con el seguimiento y control de la ANLA a estos proyectos.

2.4. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo[11]

28. Esta cartera ministerial se opuso[12] a todas las pretensiones, argumentando que carece de competencia legal para atender la erosión costera en el municipio de Ciénaga o para contratar la construcción de espolones, funciones que corresponden a las entidades territoriales competentes. Señaló que en la demanda no se le atribuye omisión alguna en el ejercicio de sus funciones ni existe prueba que demuestre relación de causalidad entre la situación fáctica y actuaciones u omisiones de la entidad.

29. Precisó que no es autoridad ambiental ni tiene atribuciones para adoptar medidas de control sobre la erosión de playas, y que su marco funcional, conforme al Decreto-Ley 210 de 2003, se limita a formular y coordinar políticas en materia de desarrollo económico y social, competitividad, comercio exterior, industria y turismo.

30. Alegó la excepción de falta de legitimación por pasiva, al no tener competencias ambientales ni responsabilidad en los hechos, razón por la cual solicitó su desvinculación del proceso.

---

[10] Ver PDF 15 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.
[11] En adelante, Mincomercio.
[12] Ver PDF 14 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.

2.5. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andréis"[13]

31. El Instituto señaló[14] que es una corporación civil sin ánimo de lucro, vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuya función es la investigación científica de los ecosistemas marinos y costeros, sin ejercer autoridad ambiental ni territorial. Su accionar se limita a actividades de apoyo científico y técnico, por lo que no tiene competencia legal para ejecutar obras civiles o adoptar medidas administrativas frente a la erosión costera en Ciénaga.

32. Sostuvo que no existe en la demanda prueba de acción u omisión atribuible al Instituto que haya vulnerado derechos colectivos, ni relación causal con los hechos descritos, por lo que invocó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de litisconsorcio necesario. Indicó que, en cumplimiento de su misión, ha desarrollado investigaciones y emitido conceptos técnicos sobre erosión costera, algunos en convenio con CORPAMAG y otras entidades, pero su implementación corresponde a las autoridades competentes.

33. Destacó que la jurisdicción contenciosa ya ha reconocido su falta de legitimación pasiva en casos similares, reiterando que su naturaleza jurídica y objeto social lo excluyen de cualquier responsabilidad frente a las pretensiones. Solicitó su desvinculación del proceso y la no imposición de condena alguna en su contra.

2.6. PROMIGAS S.A. E.S.P.

34. PROMIGAS alegó[15] falta de legitimación en la causa por pasiva, señalando que es una empresa de servicios públicos dedicada exclusivamente al transporte de gas natural, sin competencias legales para prevenir o atender la erosión costera en Ciénaga. Indicó que, al igual que la comunidad, también se ve afectada por este fenómeno, que pone en riesgo la infraestructura del gasoducto Bureche–Palermo, pero cuya atención corresponde a las autoridades públicas responsables de los bienes de uso público y la gestión del riesgo.

35. Sostuvo que no existe prueba de acción u omisión atribuible a la empresa que haya causado la vulneración de los derechos colectivos invocados, por lo que las pretensiones no son endilgables a PROMIGAS. Precisó que su objeto social no incluye obras o medidas para mitigar fenómenos naturales y que siempre ha cumplido la normatividad aplicable en materia de servicios públicos y ambiente.

---

[13] En adelante, INVEMAR.
[14] Ver PDF 18 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.
[15] Ver PDF 19 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.

36. Enfatizó que el control de la erosión costera corresponde a entidades territoriales y nacionales con competencia legal para ello, y que la carga de la prueba recae en el demandante, quien no acreditó la responsabilidad de la empresa. Solicitó, en consecuencia, su desvinculación del proceso y la declaratoria probada de las excepciones de mérito formuladas: i) falta de legitimación en la causa por pasiva, ii) inexistencia de prueba que demuestre omisión de la empresa en relación al manejo de la erosión costera presentada en las playas del municipio de Ciénaga y iii) ausencia de violación por parte de la empresa de los derechos colectivos invocados por el accionante.

2.7. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres[16]

37. La Unidad manifestó[17] no oponerse a las pretensiones encaminadas a mitigar la erosión costera en sectores como Mar de Plata y Barrio Abajo de Ciénaga, pero precisó que no ha vulnerado los derechos colectivos invocados, pues la competencia para implementar los procesos de gestión del riesgo recae directamente en los alcaldes, con el apoyo coordinador de las gobernaciones y de las Corporaciones Autónomas Regionales.

38. Explicó que, conforme a la Ley 1523 de 2012, la Unidad cumple funciones de coordinación y asesoría, mas no operativas, y que las actividades solicitadas por el actor —como la elaboración de estudios y la ejecución de obras— son de competencia del municipio, con apoyo subsidiario del departamento y de Cormagdalena. Indicó que la autonomía territorial implica que los entes locales deben gestionar sus propios recursos, implementar su Fondo Territorial de Gestión del Riesgo y acudir a mecanismos como el Sistema General de Participaciones.

39. En el caso concreto, informó que el municipio presentó en 2020 un proyecto para la reparación de espolones y protección de la tubería de Promigas, el cual fue devuelto por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo por no cumplir requisitos y contener actividades ajenas a su competencia, como obras de infraestructura vial y de gestión del riesgo empresarial.

40. Sostuvo que no existe prueba de acción u omisión de la UNGRD que haya generado la situación denunciada y que, en virtud de la falta de legitimación por pasiva, debe ser desvinculada del proceso.

2.8. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible[18]

41. Esta casa ministerial afirmó[19] que su función es la de organismo rector de la gestión ambiental y de los recursos naturales renovables, encargado

---

[16] En adelante, UNGRD.
[17] Ver PDF 21 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.
[18] En adelante, Minambiente.
[19] Ver PDF 24 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.

de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y definir las políticas y regulaciones para la recuperación, conservación, protección, manejo y uso sostenible de dichos recursos, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.

42. Precisó que no es entidad ejecutora de obras ni tiene injerencia en los hechos expuestos por la parte actora, pues su misión se limita a la expedición de normas y políticas en el marco de sus competencias. Indicó además que carece de competencia en materia de gestión del riesgo y desastres, por lo que los hechos invocados le son ajenos.

2.9. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales[20]

43. Este Instituto destacó[21] que las pretensiones del actor no pueden ser ejecutadas por parte del IDEAM, dada su condición de entidad científica y técnica del orden nacional del sector ambiente, encargada de hacer el levantamiento de la información ambiental y el seguimiento al estado de los recursos naturales que constituyen el patrimonio ambiental del país.

44. Solicitó que se declare probada la excepción de falta de legitimación material en la causa por pasiva, debido a que no es la autoridad llamada a ejecutar las obras que permitan materializar las pretensiones del actor, y pese a ser una entidad vinculada al proceso, en virtud de su carácter eminentemente científico y técnico, resulta ajeno a los hechos y posibles acciones de prevención, mitigación y corrección, lo que evidencia que no hay acción u omisión de sus deberes, relacionada con la pretendida vulneración de los derechos colectivos invocados.

2.10. Ministerio de Hacienda y Crédito Público[22]

45. Este Ministerio aseguró[23] carecer de competencia para realizar estudios, financiar obras o emitir conceptos técnicos sobre la erosión costera en las playas del municipio de Ciénaga, funciones que corresponden a otras autoridades conforme a la Constitución, la Ley 489 de 1998, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás reglamentos. Precisó que su misión institucional, establecida en el Decreto 4712 de 2008, no incluye la construcción ni financiación con su propio presupuesto de obras de infraestructura ambiental, por lo que su intervención en el caso sería ajena a sus atribuciones.

46. Sostuvo que no existe señalamiento concreto en la demanda ni prueba que demuestre acción u omisión atribuible a la cartera que haya ocasionado la vulneración de los derechos colectivos invocados. Recordó

[20] En adelante, IDEAM.
[21] Ver PDF 25 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.
[22] En adelante, Minhacienda.
[23] Ver PDF 26 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.

que, según la Ley 472 de 1998, corresponde al actor probar el nexo causal entre el actuar u omitir de las entidades demandadas y la afectación alegada, lo cual no se evidencia en este caso.

47. En consecuencia, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación del proceso o, en subsidio, el rechazo de las pretensiones frente a la entidad.

2.11. Departamento Nacional de Planeación[24]

48. El Departamento Nacional de Planeación se opuso[25] a todas las pretensiones, alegando que no tiene injerencia en la declaratoria de emergencias ni en la ejecución de obras para prevenir o mitigar amenazas derivadas de fenómenos naturales. Señaló que, conforme al Decreto 2189 de 2017, su función es la coordinación, articulación y promoción de políticas públicas, planes y programas entre niveles de gobierno, así como el seguimiento y evaluación de políticas y proyectos, pero no la construcción de infraestructura ni la ejecución directa de medidas ambientales o de gestión del riesgo.

49. Precisó que las competencias para declarar calamidad pública corresponden a gobernadores y alcaldes, según la Ley 1523 de 2012, y que los estudios técnicos sobre erosión costera son responsabilidad de entidades especializadas como el IDEAM e INVEMAR. Indicó que la revisión de proyectos del Sistema General de Regalías y del Presupuesto General de la Nación desde 2012 no arrojó evidencia de iniciativas sobre erosión costera en Ciénaga ni de arborización a cargo de CORPAMAG.

50. Argumentó que no existe nexo causal entre su actuación y los hechos expuestos en la demanda, ya que sus competencias no incluyen la ejecución ni el seguimiento de obras en áreas de especial importancia ecológica. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación del proceso.

2.12. Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General Marítima[26], Capitanía de Puerto de Santa Marta

51. Esta entidad explicó[27] que la DIMAR es una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera pero sin personería jurídica, encargada de ejecutar la política marítima del Gobierno Nacional y ejercer control sobre los bienes de uso público bajo su jurisdicción (playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas), de

[24] En adelante, DNP.
[25] Ver PDF 31 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.
[26] En adelante, DIMAR.
[27] Ver PDF 44 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive.

conformidad con el Decreto Ley 2324 de 1984 y demás normas aplicables.

52. Precisó que sus funciones se circunscriben a autorizar y controlar concesiones y permisos, así como a investigar y sancionar ocupaciones o construcciones indebidas en dichos bienes, pero no incluye la gestión de mitigación de riesgos por erosión costera ni la construcción de obras de protección, competencias que corresponden al municipio de Ciénaga, la Gobernación del Magdalena y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

53. Invocó la falta de legitimación en la causa por pasiva, al no existir facultades legales para atender las pretensiones de la demanda, y resaltó que la protección ambiental corresponde a las autoridades ambientales. También alegó la inexistencia de perjuicio irremediable cierto e inminente, pues no se han acreditado amenazas concretas a los derechos colectivos, y formuló una excepción genérica para que se reconozcan oficiosamente otras defensas que resulten probadas. Solicitó su desvinculación del proceso.

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

54. Los argumentos expuestos en esta etapa procesal fueron señalados por escrito, pues en la audiencia de pruebas celebrada el 9 de noviembre de 2022[28] en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 472 de 1998.

3.1. PROMIGAS S.A. E.S.P.

55. La entidad reiteró[29] la falta de legitimación en la causa por pasiva, señalando que, conforme a las pruebas allegadas, es una empresa de servicios públicos cuyo objeto se limita al transporte de gas natural y que no tiene asignadas funciones legales para atender o solucionar la problemática de erosión costera en las playas de Ciénaga (Magdalena). Afirmó que, por el contrario, también es afectada por el fenómeno y que ha cumplido con sus obligaciones de mantenimiento y preservación de los gasoductos, informando periódicamente a la ANLA sobre las medidas adoptadas.

56. En esta etapa procesal, incorporó un detalle cronológico de comunicaciones y reportes remitidos a la ANLA entre 2020 y 2022, en cumplimiento del Acta 543 de 2020, acreditando acciones de seguimiento y prevención. Resaltó el Concepto Técnico 1704 de 5 de abril de 2022 emitido por dicha autoridad, en el que se constató que las obras ejecutadas por la Alcaldía de Ciénaga (espolones y rellenos) han eliminado el riesgo sobre el gasoducto y se dio por concluido el requerimiento ambiental.

[28] Ver PDF 37 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.
[29] Ver PDF 44 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.

57. Sostuvo que la obligación principal de atender la erosión costera recae sobre el Municipio de Ciénaga y el Departamento del Magdalena, conforme a sus competencias constitucionales y legales en materia de ordenamiento territorial, medio ambiente y gestión del riesgo de desastres.

58. Como argumento adicional, citó un precedente jurisprudencial del Consejo de Estado (caso Pozos Colorados) en el que se ordenó a las autoridades territoriales y ambientales formular y ejecutar un plan maestro para atender la erosión costera, enfatizando que la gestión debe ser conjunta y coordinada entre dichas entidades, sin involucrar a PROMIGAS como responsable.

59. En conclusión, solicitó ser exonerada de cualquier responsabilidad en relación con las pretensiones de la acción popular, al no haberse probado que su actuación u omisión haya vulnerado derechos o intereses colectivos.

3.2. Departamento del Magdalena

60. El ente territorial reiteró[30] los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, respecto de la configuración de la excepción de ausencia total de responsabilidad, argumentando que no tuvo injerencia en la problemática ambiental de erosión costera en el municipio de Ciénaga, la cual resulta ajena a sus competencias. Sostuvo que el demandante no aportó pruebas que acrediten culpa, daño y relación de causalidad atribuible a la entidad, por lo que las pretensiones carecen de soporte probatorio conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

61. Indicó que, de acuerdo con la Constitución (art. 311), la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, corresponde principalmente al municipio de Ciénaga la prestación de servicios, construcción de obras, elaboración de planes de desarrollo y ejecución de proyectos para la defensa contra inundaciones y regulación de cauces, incluyendo la atención del fenómeno erosivo.

62. Respecto a las funciones departamentales, señaló que la Secretaría de Medio Ambiente, Gestión de Riesgo y Cambio Climático informó que entre 2020 y la fecha no ha realizado estudios oceanográficos ni ha desarrollado proyectos para atender la erosión costera en Ciénaga. Justificó esta ausencia en que, conforme al artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, los alcaldes son responsables directos de la gestión del riesgo en su jurisdicción, incluyendo conocimiento, reducción y manejo de desastres.

3.3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

[30] Ver PDF 45 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.

63. En su escrito de alegatos[31], esta cartera ministerial no introdujo argumentos sustancialmente nuevos frente a lo expuesto en su contestación de la demanda.

64. Reitera que no existe nexo causal entre sus funciones y la emergencia ambiental generada por la erosión costera en Ciénaga, y que su misionalidad, definida en el Decreto 4712 de 2008, no contempla competencias en materia de gestión ambiental o de riesgo para la atención directa de este fenómeno.

65. Mantiene la defensa basada en la falta de legitimación en la causa por pasiva, señalando que la atención de este tipo de problemáticas recae en entidades nacionales, departamentales y municipales con funciones específicas en protección ambiental y ejecución de obras, advirtiendo que su papel no incluye acciones operativas frente a la erosión costera.

3.4. Corporación Autónoma Regional del Magdalena

66. Corpamag manifestó[32] reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, en el sentido de que su papel en materia de gestión del riesgo es de carácter subsidiario y complementario frente a las alcaldías y gobernaciones, conforme lo establece el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, y que no se encuentra demostrada vulneración alguna de derechos colectivos atribuible a dicha corporación.

67. Sin embargo, la entidad incorporó información adicional relevante, señalando actuaciones posteriores a la contestación, dentro de las que destacó el concepto técnico rendido en 2021 por solicitud de este Tribunal, en el que evaluó el proyecto presentado por el municipio de Ciénaga para la reparación y reforzamiento de espolones existentes. Dicho concepto incluyó visitas de campo, la delimitación de sectores de intervención y la formulación de medidas de manejo ambiental, tales como monitoreos electrónicos y topográficos, rellenos controlados de playas, planes de contingencia y ajustes a los planes municipales de gestión del riesgo y de ordenamiento territorial.

68. Asimismo, informó que, como resultado de dicho trámite, mediante Resolución No. 0395 del 16 de febrero de 2022, se otorgó al Consorcio Espolones CCS Ciénaga el permiso de ocupación de cauce para la ejecución del proyecto de reparación de espolones y reforzamiento de estructuras de protección, como medida para mitigar el proceso de erosión costera en el municipio. Igualmente, relacionó documentos y estudios aportados en el proceso probatorio, entre ellos diagnósticos de erosión costera, registros de experiencias en mesas de trabajo y convenios interinstitucionales celebrados con entidades como el Ministerio de Ambiente e INVEMAR.

---

[31] Ver PDF 46 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.
[32] Ver PDF 47 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.

69. En síntesis, la Corporación reiteró su solicitud de ser exonerada de responsabilidad en el presente proceso, alegando que ha cumplido sus funciones misionales dentro de su jurisdicción, y resaltando que ha ejecutado acciones concretas orientadas a la preservación y conservación de los recursos naturales renovables en el marco de la problemática de erosión costera que afecta al municipio de Ciénaga.

3.5. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

70. La ANLA reiteró[33] los planteamientos efectuados en la contestación de la demanda, particularmente en cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva por ausencia de competencia para ejecutar obras civiles de protección costera o para responder por las afectaciones derivadas de la erosión en el municipio de Ciénaga. La entidad insistió en que su rol se limita al seguimiento y control de los instrumentos de manejo ambiental otorgados a proyectos como el Sistema de Gasoductos de la Costa Atlántica (LAM0241) y el Diseño y Construcción de Estructuras de Protección Costera entre Bocas de Ceniza y Punta Betín (LAM4913), sin que exista prueba de vulneración de derechos colectivos atribuible a su gestión.

71. No obstante, en esta etapa procesal, la ANLA realizó un recuento detallado de las actuaciones de seguimiento realizadas entre 2020 y 2022 sobre los proyectos LAM0241 y LAM4913, así como de los requerimientos formulados a la gobernación del Magdalena, al municipio de Ciénaga y a PROMIGAS S.A. E.S.P. Entre estas novedades se destacan:

- ✓ La verificación en campo del avance lateral de la erosión costera en el sector I – Km 19 del proyecto LAM4913, constatando que se requería incluir nuevas áreas de intervención dentro de la licencia ambiental, para lo cual se solicitó a la gobernación la correspondiente modificación.

- ✓ El seguimiento al tramo PK 23+936 del gasoducto Ballena–Barranquilla (LAM0241), donde en 2020 se había evidenciado tubería expuesta, y que en 2022 fue reportado como protegido gracias a obras de espolones construidas por la alcaldía de Ciénaga, lo que permitió dar por cumplido un requerimiento previo de control de procesos erosivos.

- ✓ El registro de múltiples reportes de contingencia presentados por PROMIGAS a través de la plataforma VITAL, en cumplimiento de la Resolución 1767 de 2016, así como las verificaciones periódicas efectuadas por la ANLA sobre la eficiencia de las medidas adoptadas.

[33] Ver PDF 50 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.

- ✓ La referencia a solicitudes elevadas por INVÍAS para que la ANLA se pronunciara sobre la necesidad de licencia ambiental para la ejecución de obras de protección costera en tramos críticos de la vía Barranquilla–Ciénaga, en el marco de una declaratoria de calamidad pública.

72. Finalmente, la ANLA enfatizó que la construcción de espolones y demás intervenciones efectuadas por el municipio de Ciénaga han contribuido a mitigar el riesgo sobre el gasoducto y la infraestructura vial, evitando la vulneración de derechos colectivos. Por ello, reiteró su petición de que se declare probada la falta de legitimación en la causa por pasiva y se denieguen las pretensiones de la demanda.

3.6. INVEMAR

73. El INVEMAR reiteró[34] lo expuesto en su contestación de la demanda, insistiendo en que es una corporación civil sin ánimo de lucro, vinculada al Ministerio de Ambiente, cuya función es exclusivamente científica y técnica, sin facultades de autoridad ambiental ni competencia para ejecutar obras civiles. Señaló que las pretensiones del accionante exceden su ámbito de acción y que la responsabilidad recae en los entes territoriales, como la Gobernación del Magdalena y el municipio de Ciénaga.

74. Como elemento adicional frente a su contestación, el INVEMAR detalló la producción científica y técnica que ha desarrollado en el marco de sus funciones, enumerando informes, conceptos, proyectos y publicaciones que documentan la problemática de erosión costera en Ciénaga y otros sectores del litoral del Magdalena, incluyendo diagnósticos, estudios de evolución de línea de costa, análisis de morfología de playas, evaluación de obras existentes y propuestas de alternativas de mitigación. Resaltó que dichos insumos han sido puestos a disposición de las autoridades competentes, pero que la decisión y ejecución de medidas corresponde a estas últimas.

75. En apoyo de su posición, relacionó resultados específicos de monitoreos en zonas como Costa Verde y el área urbana de Ciénaga, donde ha identificado retrocesos de línea de costa, deterioro de obras de protección y déficit de sedimentos, formulando recomendaciones técnicas como la necesidad de estudios adicionales, seguimiento a estructuras existentes y análisis de alternativas de regeneración de playa o relocalización de viviendas. Aclaró que ninguna de estas actividades implica que el Instituto asuma responsabilidad en la ejecución de las obras, y reiteró que su misión es proveer conocimiento para la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes.

[34] Ver PDF 53 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.

76. Con base en lo anterior, solicitó declarar probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de litisconsorcio necesario y falta de motivación en la providencia que ordenó su vinculación, así como denegar las pretensiones en su contra, al no haberse demostrado en el proceso acción u omisión atribuible al INVEMAR que haya vulnerado derechos colectivos.

3.7. UNGRD

77. En sus alegatos de conclusión[35], la Unidad reiteró lo expuesto en su contestación de la demanda, enfatizando que, conforme a la Ley 1523 de 2012 y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la responsabilidad directa de implementar, desarrollar y ejecutar la política pública de gestión del riesgo recae en los alcaldes y gobernadores, quienes deben integrar estos procesos en sus instrumentos de planificación territorial y financiar las acciones necesarias con recursos propios, incluidos los Fondos Territoriales para la Gestión del Riesgo.

78. La UNGRD precisó que el municipio de Ciénaga y el departamento del Magdalena cuentan con dichos fondos y otras fuentes de financiación como el Sistema General de Participaciones, por lo que no corresponde trasladar directamente a la Unidad la obligación de financiar o ejecutar obras de mitigación. Reiteró que la disponibilidad de recursos del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo es limitada y está sujeta a la viabilidad técnica y al cumplimiento de requisitos legales.

79. La entidad resaltó que, mediante oficio del 1° de abril de 2022, devolvió al municipio de Ciénaga el proyecto de reparación y reforzamiento de espolones, indicando que la ruta adecuada para su trámite era a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el INVEMAR, instancias técnicas competentes en la problemática de erosión costera.

80. Con base en lo anterior, sostuvo que no ha vulnerado los derechos colectivos invocados y solicitó declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, su desvinculación del proceso.

3.8. IDEAM

81. El IDEAM reiteró[36] en esencia lo expuesto en la contestación de la demanda: su naturaleza jurídica y objeto misional —conforme al artículo 17 de la Ley 99 de 1993— se limitan a la producción y suministro de información científica y técnica sobre los ecosistemas del país, así como al pronóstico, seguimiento y alerta de fenómenos hidrometeorológicos, funciones que desempeña dentro del componente de "Conocimiento del Riesgo" del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En ese

[35] Ver PDF 54 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.
[36] Ver PDF 55 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.

marco, no le corresponde ejecutar obras, gestionar recursos ni adoptar medidas materiales de mitigación, competencias que recaen en las autoridades territoriales.

82. Como aspecto complementario, precisó que la vinculación de la entidad al proceso carece de sustento jurídico, pues no existe prueba de acción u omisión atribuible que haya generado la afectación alegada. Por tanto, solicitó que se declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al no ostentar competencia alguna para atender la problemática de erosión costera objeto de la demanda, limitándose su intervención a la entrega de información ya disponible y sin responsabilidad en la ejecución de soluciones.

3.9. Municipio de Puebloviejo

83. El ente territorial[37] solicitó su exclusión del proceso al considerar que no existe relación causal entre la erosión costera ocurrida en Ciénaga, en los sectores de Mar de Plata y Barrio Abajo, y las funciones que le han sido asignadas por la ley. Argumentó que la gestión del riesgo y la gestión ambiental son competencias compartidas, pero que cada autoridad debe actuar dentro del marco de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, la Ley 472 de 1998 y demás normas aplicables. En tal sentido, adujo que la prevención, contención y mitigación de los daños ocasionados por el fuerte oleaje en Ciénaga corresponden a las entidades con jurisdicción sobre dicho territorio, como el propio municipio afectado y la gobernación del Magdalena, y no a Puebloviejo.

84. Sostuvo además que mantenerlo vinculado al proceso desconoce el principio de legalidad y el régimen de competencias administrativas, pues no se encuentra demostrado que su acción u omisión haya generado o amenazado derechos colectivos en el caso objeto de debate. En consecuencia, reiteró que carece de competencia y recursos para asumir las medidas solicitadas en la demanda y pidió declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, liberándolo de cualquier responsabilidad dentro de la presente acción popular.

3.10. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

85. Esta cartera ministerial manifestó[38] que carece de competencia legal para ejecutar obras de infraestructura, como la construcción de espolones, o para adoptar medidas tendientes a conjurar la erosión costera en el municipio de Ciénaga. Señaló que ni en la demanda ni en el acervo probatorio se evidencia omisión atribuible a la entidad, pues no es autoridad ambiental ni tiene funciones en materia de control de erosión costera,

[37] Ver PDF 56 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.
[38] Ver PDF 57 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.

correspondiendo dichas actuaciones a las entidades territoriales y ambientales competentes.

86. Precisó que su intervención se ha limitado a la participación en los Comités Locales para la Organización de Playas, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1558 de 2012 y el Decreto 1766 de 2013, cuyas funciones se circunscriben a la definición de franjas de uso turístico en las playas, sin facultades para ejecutar obras de protección ambiental. Por ello, reiteró que no existe relación causal entre los hechos alegados y sus competencias legales, y solicitó declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, su desvinculación del proceso.

3.11. Personería municipal de Puebloviejo

87. La Personera municipal de Puebloviejo expuso[39] que la erosión costera constituye una amenaza grave y creciente que pone en riesgo vidas humanas, viviendas, bienes públicos y la subsistencia económica de las comunidades asentadas en su territorio, caracterizado por ser una franja estrecha entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y el mar Caribe. Señaló que, pese a algunas obras menores ejecutadas por la alcaldía, como pequeños espolones en Tasajera, la magnitud del problema requiere acciones inmediatas y coordinadas del Gobierno Nacional y la Gobernación del Magdalena, pues de lo contrario el municipio se encuentra en riesgo de desaparecer como territorio.

88. La entidad resaltó que su misión institucional no le confiere competencias para ejecutar obras ni adoptar medidas directas frente a la erosión, razón por la cual solicitó declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Personería. Sin embargo, coadyuvó las pretensiones de la demanda, pidiendo que se atribuyan responsabilidades a las autoridades nacionales, departamentales y municipales con funciones en materia ambiental, presupuestal y de infraestructura, a fin de que implementen estrategias y obras de control participativas e inclusivas que garanticen la protección de los ecosistemas y de la población vulnerable afectada por la erosión costera.

3.12. Procuraduría 13 Judicial II para asuntos ambientales y agrarios de Santa Marta

89. El agente del ministerio público en materia ambiental, rindió concepto[40], resaltó la gravedad de la erosión costera en el municipio de Ciénaga, que mantiene en riesgo a más de 5.000 familias y genera afectaciones socioeconómicas y ambientales sin que las autoridades competentes hayan adoptado soluciones oportunas.

[39] Ver PDF 58 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.
[40] Ver PDF 59 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.

90. Indicó que las pretensiones de la demanda buscan garantizar el goce efectivo de derechos colectivos como el ambiente sano, el equilibrio ecológico y la protección de los recursos naturales, mediante la obligación a la gobernación del Magdalena y a la alcaldía de Ciénaga de adelantar estudios y obras necesarias. Recordó que ya existe antecedente jurisprudencial en el Consejo de Estado (rad. 47001-2332-000-2011-08425-02), que ordenó la elaboración de un Plan Maestro de Erosión Costera, de manera que las medidas en este proceso deben articularse con ese mandato y con los lineamientos de los Planes Nacionales y Departamentales de erosión costera.

91. En consecuencia, solicitó que CORPAMAG brinde apoyo técnico en la formulación e implementación de los estudios; que los municipios de Ciénaga, Puebloviejo y Sitio Nuevo integren y asistan al Consejo Regional de Gestión del Riesgo; y que el departamento del Magdalena convoque a las instituciones nacionales, regionales, locales y a la empresa PROMIGAS para coordinar acciones, asignar recursos y ejecutar obras de mitigación. Asimismo, pidió que se ordene la actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT, PIGCCT) y la realización de estudios que determinen la eventual necesidad de relocalizar viviendas, infraestructuras y poblaciones en zonas de alto riesgo.

3.13. Departamento Nacional de Planeación

92. El Departamento Nacional de Planeación reiteró[41] la configuración de la falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar que sus competencias no comprenden la ejecución de obras de infraestructura ni la adopción de medidas directas para mitigar la erosión costera en Ciénaga.

93. Indicó que no es entidad ejecutora de proyectos de inversión ni tiene a su cargo la financiación de estudios técnicos de las autoridades ambientales o territoriales competentes, por lo que no existe acción u omisión que pueda atribuirse a su gestión como generadora de la problemática. Precisó que sus funciones, en virtud del principio de legalidad y lo dispuesto en el Decreto 1893 de 2021, se limitan a la administración de instrumentos como la Metodología General Ajustada y el Banco de Proyectos del Sistema General de Regalías, mediante los cuales las entidades territoriales formulan, registran y priorizan proyectos de inversión.

94. Sostuvo que corresponde a los entes territoriales, en el marco de su autonomía administrativa y presupuestal, adelantar y ejecutar las obras de mitigación solicitadas en la demanda, así como acceder a fuentes de financiación previstas en la Ley 2056 de 2020. En consecuencia, reiteró que el DNP no tiene competencia para ejecutar obras de infraestructura, no ha

[41] Ver PDF 60 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.

incurrido en ninguna acción u omisión que vulnere derechos colectivos y solicitó se declaren probadas las excepciones propuestas o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la demanda frente a esta entidad.

3.14. Personería municipal de Sitio Nuevo

95. Esta personería advirtió[42] que la erosión costera constituye una amenaza creciente que pone en riesgo la vida, las viviendas costeras, los ecosistemas y la seguridad de infraestructuras críticas como las tuberías de gas natural, que hoy se encuentran expuestas. Resaltó que, por las características geográficas del municipio —una estrecha franja de tierra entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y el mar Caribe, con el 64% de su extensión cubierta por cuerpos de agua—, el impacto de la erosión se agrava, generando limitaciones para la reubicación de comunidades y aumentando la vulnerabilidad socioeconómica de la población.

96. No obstante, señaló que la Personería carece de competencia para ejecutar obras o adelantar gestiones técnicas frente al fenómeno, por lo que solicitó declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Al mismo tiempo, coadyuvó las pretensiones de la demanda y pidió que se atribuyan responsabilidades a las autoridades nacionales, departamentales y municipales con competencias ambientales, presupuestales y de infraestructura, de modo que adopten medidas inmediatas, estrategias participativas y obras de control orientadas a mitigar la erosión en el frente costero de Sitionuevo, garantizando la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y el bienestar de la población.

3.15. Municipio de Ciénaga

97. La entidad territorial solicitó[43] ser absuelto de responsabilidad, argumentando que ha cumplido con las actuaciones propias de su competencia frente a la problemática de erosión costera. En respaldo de su gestión, aportó el *Estudio Hidrodinámico y Morfodinámico elaborado por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe* en virtud del contrato interadministrativo suscrito con la DIMAR, el cual evidencia un diagnóstico técnico sobre el déficit sedimentario de la zona, las causas naturales y antrópicas de la erosión y las alternativas de solución. Destacó que con base en dicho estudio se proyectaron obras como un campo de 22 espolones y rellenos hidráulicos, así como medidas de monitoreo y mantenimiento, lo que demuestra que la entidad actuó diligentemente mediante la declaratoria de calamidad pública y la adopción de correctivos inmediatos.

[42] Ver PDF 61 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.
[43] Ver PDF 62 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive.

98. Asimismo, resaltó que la magnitud de la problemática exige la concurrencia de otras entidades nacionales, departamentales y ambientales, como la Gobernación del Magdalena, el Ministerio de Ambiente, CORPAMAG y DIMAR, dentro de sus respectivas competencias legales. En tal sentido, invocó el Acuerdo Municipal 008 de 2022, que autorizó al alcalde a comprometer recursos de la contraprestación portuaria por más de dieciséis mil millones de pesos para financiar el proyecto de monitoreo, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura destinada a la mitigación del riesgo de erosión costera, lo cual constituye un paso concreto y significativo en la búsqueda de solución al problema ambiental debatido en este proceso.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

99. Cumplidos los trámites propios del proceso[44], procede la Sala a decidir el presente asunto con base en el siguiente derrotero: 4.1.) competencia,

---

[44] Ver actuaciones contenidas en el expediente organizado en plataforma OneDrive en el siguiente enlace: 47001233300020200068700

Presentación demanda en los juzgados administrativos del circuito de Santa Marta: 3 de mayo de 2019 (ver página 2 del PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), auto del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta por medio del cual se admite la demanda: 5 de junio de 2019 (ver páginas 165 a 166 del PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), notificación de la admisión de la demanda y fijación del aviso: 27 de junio de 2019 (ver páginas 168 a 178 del PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), contestación departamento del Magdalena: 29 de julio de 2019 (ver páginas 197 a 202 del PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), auto resuelve recurso de reposición interpuesto por Corpamag: 7 de octubre de 2019 (ver páginas 213 a 214 del PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), contestación de la demanda Corpamag: 26 de noviembre de 2019 (ver páginas 218 a 226 del PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), auto que ordena citar a la audiencia de pacto de cumplimiento: 23 de enero de 2020 (ver páginas 269 a 270 del PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), celebración audiencia de pacto de cumplimiento: 13 de febrero de 2020 (ver páginas 273 a 275 del PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), auto ordena vincular y declara falta de competencia por el factor funcional: 15 de septiembre de 2020 (ver páginas 281 a 283 del PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal").

Reparto al Despacho 01 del Tribunal Administrativo del Magdalena: 13 de octubre de 2020 (ver PDF 01 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), auto avoca conocimiento y ordena notificación a las vinculadas: 23 de octubre de 2020 (ver PDF 04 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), notificación personal a las vinculadas: 9 de diciembre de 2020 (ver PDF 06 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), auto ordena vincular y corre traslado de medida cautelar: 11 de diciembre de 2020 (ver PDF 03 de la carpeta "CuadernoMedidasCautelares"), contestación ANLA: 16 de diciembre de 2020 (ver PDF 13 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), contestación Mincomercio: 18 de diciembre de 2020 (ver PDF 14 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), alcance contestación ANLA: 17 de diciembre de 2020 (ver PDF 15 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), contestación INVEMAR: 12 de enero de 2021 (ver PDF 18 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), contestación Promigas: 14 de enero de 2021 (ver PDF 19 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), contestación UNGRD: 15 de enero de 2021 (ver PDF 21 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), contestación Minambiente: 27 de enero de 2021 (ver PDF 24 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), contestación IDEAM: 4 de febrero de 2021 (ver PDF 25 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), contestación Minhacienda: 4 de febrero de 2021 (ver PDF 26 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), auto resuelve recurso de reposición, rechaza solicitud de nulidad y ordena corregir providencia: 19 de febrero de 2021 (ver PDF 28 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), contestación DNP: 9 de febrero de 2021 (ver PDF 31 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), auto ordena fijar fecha para inspección judicial: 26 de febrero de 2021 (ver PDF 22 de la carpeta "CuadernoMedidasCautelares"), auto resuelve recurso de reposición y declara nulidad respecto de la notificación a la DIMAR: 12 de marzo de 2021 (ver PDF 41 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), notificación personal a la DIMAR: 16 de marzo de 2021 (ver PDF 43 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), contestación DIMAR: 24 de marzo de 2021 (ver PDF 44 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), auto niega medida cautelar: 23 de abril de 2021 (ver PDF 31 de la carpeta "CuadernoMedidasCautelares"), auto fija fecha audiencia de pacto de cumplimiento: 6 de julio de 2021 (ver PDF 50 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), auto manifiesta impedimento por parte de la

4.2) generalidades de la acción popular, 4.3.) problema jurídico a resolver, 4.4) análisis del caso en concreto, 4.5.) conclusión y 4.6.) condena en costas.

4.1. Competencia

100. El Tribunal es competente para conocer en primera instancia la demanda promovida por el Felipe José Campo Fernández, pues si bien en principio, la demanda se dirigió contra entidades del orden departamental y municipal, en el trámite del proceso se vinculó a autoridades del orden nacional.

101. Así pues, se ostenta competencia con base en la regla contemplada en la Ley 1437 de 2011 en su texto original – numeral 16 del artículo 152, debido a que la demanda de la referencia fue presentada en el año 2019. En todo caso, esta misma regla se mantuvo con la modificación que realizó la Ley 2080 de 2021 - en el numeral 14 del referido artículo 152 del CPACA.

4.2. Generalidades de la acción popular

102. La Constitución Política en su artículo 88 preceptúa que el legislador regulará las acciones populares cuya finalidad es la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de estirpe similar.

103. Por lo anterior, la Ley 472 de 1998 en su artículo 2 al cumplir este mandato del constituyente advirtió que las acciones populares son los medios procesales para la protección de tales derechos e intereses y las cuales se promueven con el objetivo de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

104. El artículo 9 *ibídem* prevé que este medio de control procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

---

doctor Martha Lucía Mogollón Saker: 19 de agosto de 2021 (ver PDF 62 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), auto con ponencia de la doctora Elsa Mireya Reyes Castellanos que ordena devolución del expediente: 6 de diciembre de 2021 (ver PDF 67 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), devolución del expediente: 9 de diciembre de 2021 (ver PDF 69 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), auto ordena avocar conocimiento y fijar fecha para audiencia de pacto de cumplimiento: 15 de diciembre de 2021 (ver PDF 72 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), celebración audiencia de pacto de cumplimiento: 27 de enero de 2022 (ver PDF 86 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), auto cúmplase ordena copia de expediente: 14 de marzo de 2022 (ver PDF 94 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), auto niega agotamiento de jurisdicción: 18 de julio de 2022 (ver PDF 99 de la carpeta "CuadernoPrincipal"), auto decreta pruebas: 12 de octubre de 2022 (ver PDF 05 de la carpeta "CuadernoPrincipal02"), auto fija nueva fecha audiencia de pruebas: 27 de octubre de 2022 (ver PDF 17 de la carpeta "CuadernoPrincipal02"), celebración audiencia de pruebas y ordena presentación de alegatos de conclusión: 9 de noviembre de 2022 (ver PDF 37 de la carpeta "CuadernoPrincipal02"). Ingreso al despacho para fallo: 5 de septiembre de 2023 (ver PDF 71 de la carpeta "CuadernoPrincipal02")

105. El Consejo de Estado[45] al clarificar los elementos o requisitos sustanciales para que proceda la acción popular, ha establecido los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben ser demostrados de manera idónea en el proceso respectivo.

4.3. Problemas jurídicos a resolver

106. Luego de efectuadas las actuaciones procesales pertinentes, debe determinar la Colegiatura si conforme a la normatividad que regula la materia y los elementos probatorios recaudados, las entidades y/o autoridades demandadas y vinculadas dentro del trámite procesal de acuerdo a sus funciones y competencias, están llamadas a adoptar las medidas tendientes a contrarrestar de forma definitiva los factores estructurales que ocasionan el fenómeno erosivo en las playas del municipio de Ciénaga, con la finalidad de garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos transgredidos.

107. **Tesis de la sala.** El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la gobernación del Magdalena, la alcaldía del municipio de Ciénaga, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG y la Dirección General Marítima – DIMAR están llamadas a adoptar de manera coordinada las medidas necesarias para contrarrestar de forma definitiva los factores estructurales que ocasionan el fenómeno erosivo en las playas del municipio de Ciénaga.

108. De igual manera, se imponen obligaciones de apoyo y articulación al Departamento Nacional de Planeación, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a las demás entidades con competencias técnicas y financieras, a fin de garantizar la protección real y efectiva de los derechos e intereses colectivos vulnerados.

4.4. Análisis del caso en concreto

109. Previo a dar una solución al problema jurídico planteado, la Sala realizará el análisis de lo probado en el proceso.

4.4.1. De lo probado en el proceso

[45] Al respecto ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia del 30 de junio de 2017. Radicación Número: 15001-31-33-002-2013-00013-01(AP).

110. Se encuentra probado que, por medio del oficio No. 1700-12-01 001865 del 29 de mayo de 2018[46], Corpamag dio respuesta a la petición del 4 de abril de 2018, por medio del cual, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Económico Sostenible del municipio de Ciénaga, presentó solicitud de extracción de extraer arenas destinadas a la construcción de barreras blandas, en el cual, luego de la explicación de un informe técnico de la entidad, se le informó que no se contaba con información suficiente que permitiera tomar una decisión frente a la solicitud realizada por la administración municipal, debido a que era necesario conocer un modelo hidrosedimentológico que garantizara el balance de sedimentos, recomendando analizar alternativas de otras fuentes de materiales.

111. En ese orden, está demostrado que, el 18 de diciembre de 2018[47], el señor Felipe José Campo Fernández, solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – Corpamag, que suministra la información y los motivos expresos y específicos por los cuales no se habían otorgado los permisos respectivos para que se puedan iniciar la implementación de obras que puedan dar solución a la problemática de la erosión costera en Ciénaga, Magdalena.

112. Mediante oficio No. 1700-12-01-000240 del 29 de enero de 2019[48], Corpamag dio respuesta a la petición del actor, refiriéndose en primer lugar a la competencia de la entidad, de conformidad con la Ley 99 de 1993 y la Ley 1523 de 2012, explicando que su papel en materia de gestión del riesgo es de carácter complementario y subsidiario frente a alcaldías y gobernaciones, enfocado en el apoyo técnico, la sostenibilidad ambiental y la articulación de acciones de adaptación al cambio climático. Señaló que su función no es sustituir a las entidades territoriales, sino acompañarlas en la formulación de estudios, incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y asistencia técnica en la prevención y atención de desastres.

113. Respecto de los permisos solicitados ante la entidad, Corpamag indicó que el 4 de abril de 2018 el municipio de Ciénaga, por conducto de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Económico Sostenible, presentó solicitud de extracción de extraer arenas destinadas a la construcción de barreras blandas. Corpamag explicó que remitió la propuesta a concepto técnico de INVEMAR, el cual concluyó que no existía información suficiente para avalar la viabilidad del dragado en la Boca de la Barra sin estudios adicionales, como modelaciones hidrodinámicas y de transporte de sedimentos. En consecuencia, recomendó explorar fuentes alternativas de

[46] Ver PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 49 a 58 y 227 a 236
[47] Ver PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – página 16, consideraciones del oficio por medio del cual Corpamag da respuesta a la petición del actor popular
[48] Ver PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 16 a 19 y 238 a 241

material y realizar los análisis técnicos necesarios antes de ejecutar cualquier intervención.

114. El actor popular elevó la misma petición radicada en Corpamag ante la Dirección General Marítima, quien mediante oficio No. 1401803858 del 24 de diciembre de 2018[49] le indicó al actor que la alcaldía de Ciénaga declaró situación de calamidad pública mediante Decreto No. 0128 del 2 de abril de 2018[50], con la finalidad de conjurar las graves afectaciones ocasionadas por el proceso de erosión costera, razón por la cual, la Capitanía de Puerto de Santa Marta mediante oficios del 11 de mayo de 2018[51] solicitó a la alcaldía de Ciénaga la remisión de un plan o proyecto formal que contemplara alternativas para mitigar la erosión costera en los sectores críticos, indicando su disposición a asesorar y concertar mecanismos de actuación en el marco de la Ley 1523 de 2012.

115. La DIMAR también señaló que, a la fecha de la respuesta, se encontraba a la espera del "Plan de Acción específico de las áreas afectadas" que debía elaborar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en cumplimiento de dicha normativa y del decreto municipal mencionado que declaró la situación de calamidad pública, además, resaltó que el Gobierno Nacional, junto con los Países Bajos, venía adelantando el "Plan Maestro de Erosión Costera", orientado a implementar medidas de mitigación y control basadas en procesos naturales y en la adaptación por ecosistemas.

116. Por su parte, mediante oficio E-2018-035588 del 21 de diciembre de 2018[52], el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento del Magdalena respondió la petición del actor popular, indicándole que, la erosión costera es un fenómeno ambiental cuya atención corresponde principalmente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) y a las Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con la Ley 99 de 1993 y demás normas reglamentarias.

117. El ente departamental precisó que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres no puede sustituir las competencias ambientales, limitándose a actuar en situaciones de emergencia que amenacen a las personas o sus bienes, en coordinación con los alcaldes y gobernadores como primeros responsables de la gestión del riesgo, y con la participación subsidiaria de entidades nacionales cuando la capacidad municipal se vea desbordada.

118. La entidad territorial indicó que, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, el departamento ha intervenido en casos puntuales, como en el

[49] Ver PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 20 a 21
[50] Ver PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 25 a 30
[51] Ver PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 22 a 24
[52] Ver PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 33 a 35

kilómetro 19 de la vía Ciénaga–Barranquilla, y que en sus archivos reposa un oficio de 2017 relacionado con la declaratoria de calamidad pública por erosión en Ciénaga, el cual fue anexado a la respuesta. Finalmente, informó que la solicitud del actor popular sería remitida a la Oficina Asesora de Planeación Departamental, como dependencia técnica competente dentro de la administración departamental para efectos de su estudio y eventual trámite.

119. También está acreditado que el señor Gonzalo Hernández Chamorro, mediante petición del 22 de enero de 2019[53], elevó petición ante la secretaría de planeación municipal de Ciénaga, Magdalena y ante INVEMAR el 7 de marzo de 2019[54], por la cual requirió información sobre los estudios realizados entre 2008 y 2019 en el municipio de Ciénaga para atender la problemática de erosión costera, solicitando un listado con fechas, entidades responsables y conclusiones de cada uno, así como claridad respecto a los avances, implementación o desistimiento del Plan de Acción Específico de las Áreas Afectadas a cargo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, ante la ausencia de explicaciones formales sobre los motivos que han impedido la ejecución de obras de mitigación pese al paso del tiempo.

120. La petición anterior fue respondida a través del oficio DGI-SCI-GEO-JUR 352 del 22 de marzo de 2019[55] por parte de INVEMAR, quien le informó al peticionario que, en el desarrollo de la misión del Instituto se han adelantado diferentes proyectos de investigación que abordan la temática ambiental e incluye, entro otros temas o de manera coordinada problemáticas asociadas a la erosión costera, cuyos productos finales se han documentado en la página web institucional (estudios de los años 2008, 2016, 2017 y 2018). En lo que respecta al plan maestro contra la erosión costera, se le informó que era un documento en proceso de elaboración.

121. El señor Felipe Campo Fernández, mediante petición del 3 de marzo de 2019[56], solicitó que se convinieran de *ipso facto* los estudios y la realización de obras necesarias que permitan la restauración de la playa del municipio a su estado original solucionando la problemática de la erosión costera. Dicha petición se radicó ante la alcaldía municipal de Ciénaga y su Consejo Municipal para la Prevención de Riesgos y Desastres, y ante la gobernación del departamento del Magdalena y el Consejo Departamental para la Prevención de Riesgos y Desastres.

122. Así mismo, en el plenario reposa el "Convenio especial de cooperación No. 14 de 2014 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – Corpamag – y el Instituto de Investigación Marinas y Costeras

[53] Ver PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – página 41
[54] Ver PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – página 61
[55] Ver PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 59 a 60
[56] Ver PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 62 a 64

José Benito Vives de Andréis – INVEMAR", del 24 de noviembre de 2014[57], el cual tiene como objeto aunar esfuerzos y recursos entre las entidades para atender diferentes tipos de emergencias ambientales, con una duración hasta el 30 de diciembre de 2015. Dentro del alcance del objeto del convenio, se enunciaron como emergencias ambientales: derrames/accidentes con químicos, derrames y vertimientos de petróleo o sus derivados, derrames de aceite, aguas de lastre o aguas sentinas, erosión costera y entre otras emergencias.

123. A través del "Convenio de asociación No. 131 del 1° de noviembre de 2016"[58] celebrado entre Corpamag e INVEMAR con el objeto a aunar esfuerzos, recursos técnicos y económicos para realizar de manera coordinada acciones interinstitucionales de la zona costera del departamento del Magdalena relacionada con la calidad ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta – CGSM, el programa de monitoreo de la REDCAM y hacer seguimiento a las condiciones ambientales que sirvan de soporte técnico para atender diferentes tipos de emergencias ambientales, con una duración de 12 meses. Se realizaría un monitoreo de calidad de aguas y sedimentos cada cuatro meses para lo cual se harían salidas de campo a sitios estratégicos de la zona costera del departamento del Magdalena, entre los cuales se encontraba frente a Costa Verde y a La Barra (en el municipio de Ciénaga), sitios en los cuales se han presentado eventos recurrentes que han alterado las condiciones ambientales y han afectado los ecosistemas costeros.

124. Que mediante oficio del 18 de agosto de 2020[59], el representante legal de PROMIGAS rindió informe de avance al director de la ANLA, respecto de las obras por urgencia/plan de contingencia y gestión del riesgo para la protección del gasoducto Ballena – Barranquilla por erosión costera en el PK 23+936. Indicó que ha reforzado su Plan de Gestión del Riesgo frente a la erosión costera, realizando monitoreo permanente del gasoducto, análisis de riesgo, socialización de planes de emergencia con comunidades y autoridades locales, y alistamiento de personal y equipos para ejecutar obras de estabilización. Señaló que ha participado en reuniones de coordinación con la alcaldía de Ciénaga, la cual declaró la calamidad pública mediante Decreto 174 de 2020 y definió un plan de choque con obras de protección, por lo que ambas partes han articulado acciones para atender la emergencia. Finalmente, la empresa reiteró la necesidad de iniciar de manera inmediata las obras de protección del gasoducto conforme al plan notificado y en coordinación con la Oficina de Gestión del Riesgo.

125. Por su parte la ANLA, por intermedio de la Subdirectora de Seguimiento de Licencias Ambientales, mediante oficio del 21 de agosto de

[57] Ver PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 242 a 248
[58] Ver PDF 02 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 249 a 262
[59] Ver PDF 13 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 46 a 47

2020[60], en respuesta a la notificación sobre obras de urgencia en el gasoducto Ballena–Barranquilla por erosión costera, consideró pertinentes las medidas de estabilización ejecutadas por la empresa, señalando que se encuentran amparadas por el Decreto 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. Recordó que, conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 1523 de 2012, bajo el principio de precaución, corresponde tanto a las autoridades como a los particulares adoptar acciones para prevenir y mitigar riesgos. En ese sentido, indicó que la sociedad titular del proyecto es responsable de adelantar las actividades necesarias para mitigar y controlar el impacto y el riesgo identificado por la erosión costera en parte de la infraestructura instalada para el proyecto Construcción y Operación Gasoductos de la Costa Atlántica, (Ballena Cartagena, Barranquilla) y Construcción del Loop Palomino La Mami, sin afectar los recursos naturales y en coordinación con DIMAR y las demás entidades competente.

126. El 19 de noviembre de 2020[61], Promigas informó a la ANLA que, tras nuevos fenómenos naturales registrados en noviembre de 2020, se produjo la exposición de 0,5 metros lineales de la tubería del gasoducto Ballena–Barranquilla en el PK 23+780, dentro del municipio de Ciénaga. Ante la situación, y en aplicación de su Plan de Gestión del Riesgo y de la normatividad ambiental que regula las obras por emergencia, la empresa anunció la ejecución inmediata de labores de estabilización mediante la instalación de una barrera con aproximadamente 40 big bags de arena, dispuestos en doble línea y con traslape, con el fin de contener el avance de la erosión y proteger la integridad del gasoducto.

127. Por medio de la Resolución No. 00751 del 30 de junio de 2017[62] la ANLA estableció el Plan de Manejo Ambiental a cargo de PROMIGAS S.A. E.S.P. para el proyecto *Sistema de Gasoductos de la Costa Atlántica*, con una extensión aproximada de 990 km entre La Guajira y Sucre, comprendiendo varios departamentos y municipios, entre ellos Ciénaga, Puebloviejo y Sitionuevo en el Magdalena. La resolución integra obligaciones ambientales de actos previos, salvo aquellas expresamente excluidas, y fija compromisos en materia de uso de agua, manejo de residuos domésticos, industriales y peligrosos, disposición de escombros y materiales de construcción, así como la obligación de allegar certificados, permisos y licencias de terceros autorizados.

128. En el referido acto administrativo se autorizan obras de mantenimiento, variantes y medidas de contingencia bajo parámetros técnicos y ambientales, y se exige la presentación periódica de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA). Asimismo, se impone el deber de implementar programas de educación comunitaria, planes de contingencia ajustados a la Ley 1523 de 2012 y simulacros, además de presentar un Plan

[60] Ver PDF 13 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 48 a 50
[61] Ver PDF 13 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 52 a 53
[62] Ver PDF 13 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 54 a 241

de Abandono y Restauración al final de la vida útil del proyecto. La ANLA aclara que el plan ampara únicamente las actividades descritas, prohíbe quemas y dispone que cualquier modificación del trazado o nuevas intervenciones debe tramitarse mediante la respectiva modificación de la licencia. Finalmente, se establece la responsabilidad de Promigas por cualquier daño ambiental derivado de sus actividades, bajo el principio de corrección, compensación y mitigación, con vigencia del plan igual a la duración del proyecto.

129. También está acreditado que por medio de oficio SRR-RO-849-2020 del 23 de diciembre de 2020[63], la UNGRD devolvió el proyecto presentado por la alcaldía de Ciénaga para la reparación de espolones y reforzamiento de estructuras de protección del gasoducto de Promigas, al considerar que su objeto corresponde a temas de gestión de riesgo empresarial e infraestructura vial, materias que no son de competencia del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

130. Señaló que, conforme a la Ley 1523 de 2012 y demás normas aplicables, cada entidad debe actuar en el marco de sus competencias: la infraestructura vial corresponde al INVÍAS y las acciones de reducción y manejo del riesgo a los alcaldes y gobernadores como responsables directos en su jurisdicción, con deber de incluirlas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Recordó, además, que en casos de emergencia vial el INVÍAS puede intervenir de manera excepcional, y anexó la Circular 019 de 2017 para mayor claridad sobre las competencias de las entidades territoriales en materia de gestión del riesgo.

131. La DIMAR, mediante oficio del 3 de septiembre de 2020[64], informó a PROMIGAS que, respecto a la afectación de la integridad del gasoducto Bureche–Palermo por erosión costera en Ciénaga y Puebloviejo, las solicitudes de Promigas para iniciar obras de protección no cumplían los requisitos exigidos para autorizaciones en situación de calamidad pública, conforme al artículo 5.3.3.5 de la Resolución 0020 de 2019. Señaló que mediante varios oficios emitidos en agosto de 2020 ya había precisado dichos requisitos y reiteró su disposición a apoyar iniciativas y proyectos en beneficio de la región, siempre que se ajusten a la normativa vigente y en el marco de sus competencias sobre los bienes de uso público bajo su jurisdicción.

132. Asimismo, está probado que, la Capitanía de Puerto de Santa Marta por oficio del 3 de septiembre de 2020[65], respondió al Plan de Choque presentado por la alcaldía de Ciénaga, señalando que la solicitud no cumple los requisitos previstos en el artículo 5.3.3.5 de la Resolución DIMAR 0020 de 2019, pues carece de cronograma de trabajos, planos técnicos

[63] Ver PDF 21 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 2 a 4
[64] Ver PDF 44 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 34 a 35
[65] Ver PDF 44 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 32 a 33

georreferenciados, y un estudio técnico completo y firmado de vientos, mareas, corrientes y evolución de la línea de costa. Además, precisó que las obras proyectadas al ubicarse en zona marítima requieren licencia ambiental otorgada por la ANLA, conforme al Decreto 1076 de 2015, no bastando la declaratoria de calamidad pública. En consecuencia, instó a subsanar las deficiencias y allegar la documentación pertinente para continuar con el trámite de autorización de obras de protección costera.

133. Por oficio del 30 de agosto de 2020[66], la Capitanía de Puerto de Santa Marta respondió a la solicitud de Promigas para instalar obras de protección costera en Ciénaga, recordando que dichas autorizaciones requieren cumplir los requisitos del artículo 5.3.3.5 de la Resolución DIMAR 0020 de 2019, entre ellos: memoria descriptiva, planos georreferenciados, licencia ambiental o plan de manejo expedido por la autoridad competente y estudios técnicos actualizados de vientos, mareas y corrientes. Si bien Promigas allegó documentos de ejecución de obras urgentes, estudios de diseño y la Resolución ANLA 00751 de 2017, no aportó planos, licencia ambiental ni estudios recientes —pues el presentado databa de 2015—, por lo que no fue posible otorgar la autorización solicitada. DIMAR reiteró su disposición a apoyar iniciativas que beneficien la región, siempre que se ajusten al marco normativo vigente.

134. Por su parte, mediante oficio No. 3018 del 27 de julio de 2021[67], CORPAMAG respondió a la solicitud del municipio de Ciénaga sobre la viabilidad ambiental del proyecto de reparación y reforzamiento de espolones para mitigar la erosión costera, indicando que tras la revisión documental y la visita de campo se constató la situación crítica en siete sectores, aunque el de Pueblo Viejo queda fuera de la jurisdicción solicitada. La corporación consideró adecuado el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Contingencias presentado, siempre que se ejecute íntegramente con medidas como monitoreo electrónico, topográfico y batimétrico, rellenos controlados de playa, y ajustes en los planes de gestión del riesgo y ordenamiento territorial. Sin embargo, precisó que antes de iniciar obras se deberá tramitar el permiso de ocupación de playas y cauces ante la autoridad competente y que este concepto no cubre aspectos técnicos o de ingeniería de las obras.

135. La ANLA informó a través de oficio del 21 de octubre de 2022[68], que en Ciénaga existen proyectos con instrumentos de manejo ambiental asociados a obras de protección costera, entre ellos el expediente LAM4913, a cargo de la Gobernación del Magdalena, con licencia ambiental otorgada mediante Resolución 1502 de 2010, y el LAM0241, correspondiente al Sistema de Gasoductos de la Costa Atlántica de Promigas, con Plan de Manejo Ambiental adoptado en 2017. En el seguimiento más reciente

[66] Ver PDF 44 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive – páginas 29 a 31
[67] Ver PDF 58 de la carpeta "CuadernoPrincipal" del expediente de OneDrive
[68] Ver PDF 08 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive

(Concepto Técnico 883 de 2022) se verificó la ejecución de obras en el sector del Km 19 de la vía Barranquilla–Santa Marta, dentro del área licenciada, aunque por el avance de la erosión se requieren nuevas intervenciones que obligan a modificar la licencia. Asimismo, en el marco del LAM0241, el seguimiento de 2022 (Concepto Técnico 1704) constató que los espolones construidos por la alcaldía permitieron recuperar playa y cubrir la tubería del gasoducto, superando el riesgo evidenciado en 2020. La autoridad reiteró que Promigas y la Gobernación deben continuar reportando contingencias a través de la plataforma VITAL y, en el caso departamental, solicitar la modificación de la licencia para abarcar las nuevas áreas intervenidas.

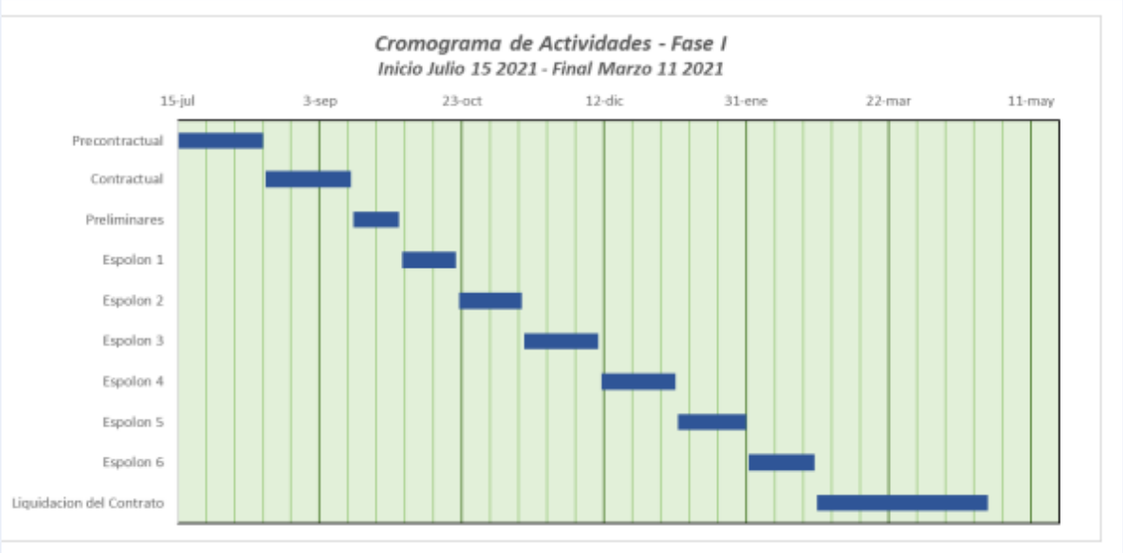
136. Por otro lado, el INVEMAR informó por oficio DGI-JUR 1288 del 20 de octubre de 2022[69], que no ha realizado estudios recientes de oceanografía sobre las causas y soluciones de la erosión costera en Ciénaga ni tiene competencia para ejecutar directamente proyectos u obras frente a este fenómeno, limitándose sus funciones a la investigación, asesoría científica y apoyo técnico a entidades nacionales y territoriales. Recordó que ya fueron aportados como prueba en el proceso diversos estudios y conceptos técnicos elaborados entre 2008 y 2020 en convenio con CORPAMAG, incluyendo diagnósticos de erosión costera, evaluaciones ambientales, proyectos de atención a emergencias marino–costeras y el libro *"Amenaza y vulnerabilidad por erosión costera en Colombia: enfoque regional para la gestión del riesgo"* (2018), que constituyen la base científica disponible para comprender y gestionar este problema en el departamento del Magdalena.

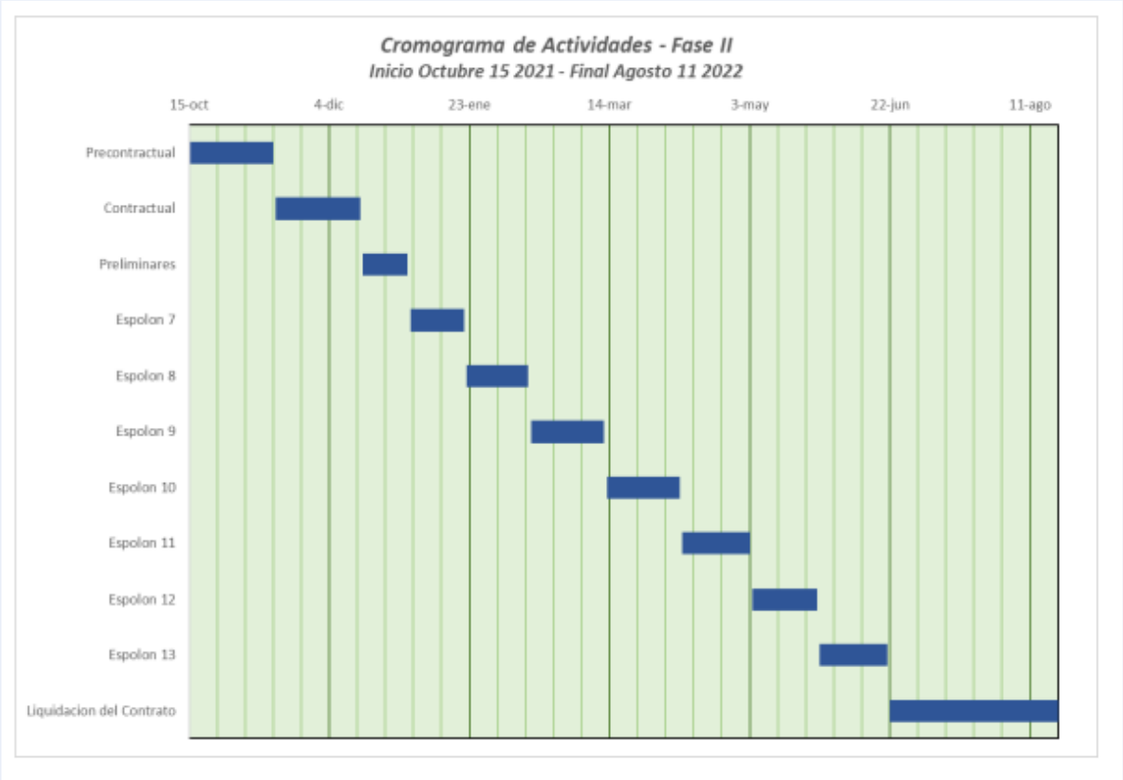
137. La Capitanía de Puerto, por oficio del 25 de octubre de 2022[70], informó que en noviembre de 2021 se radicó ante esa autoridad el *Estudio Oceanográfico de vientos, olas, corrientes y mareas en la zona costera del municipio de Ciénaga (Magdalena)*[71]*,* elaborado por el oceanógrafo físico Luis Jesús Otero Díaz para la Alcaldía de Ciénaga, como soporte técnico para la reparación de obras de protección costera en el municipio. Con fundamento en dicha documentación —que incluyó planos, cronograma, coordenadas de espolones, declaratoria de calamidad pública y concepto favorable de CORPAMAG—, la Capitanía emitió el Concepto[72] Técnico Favorable N.° CT.080-CP04-ALITMA-613 de 10 de noviembre de 2021 y, posteriormente, expidió la Resolución 0275-2021 de 1 de diciembre de 2021, autorizando a la alcaldía de Ciénaga la ejecución del proyecto de reparación de espolones para mitigar el riesgo por erosión costera sobre bienes de uso público de la Nación, en el marco de la calamidad pública declarada por el municipio. En el concepto se dejó plasmado:

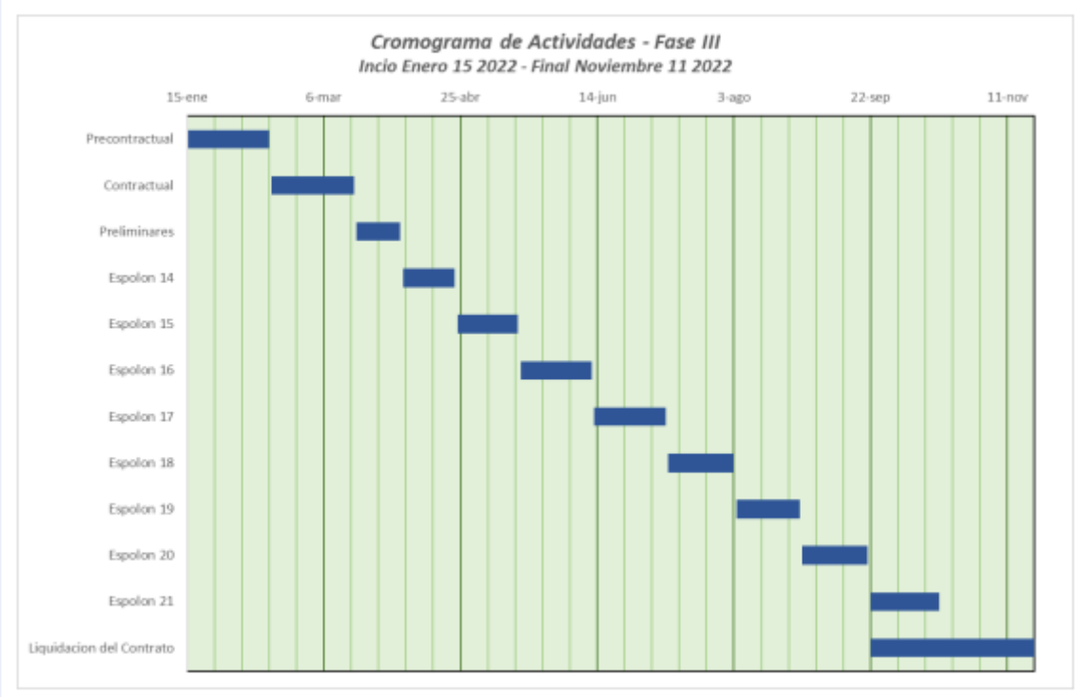
> *"(…)*

[69] Ver PDF 09 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive
[70] Ver PDF 13 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive
[71] Ver PDF 15 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive
[72] Ver PDF 14 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive

Fases para la realización del proyecto:







4.2 Descripción de las construcciones y elementos fijos y removibles a instalar.

• Se proyecta la construcción de veintidós (22) espolones que funcionaran como obra de protección costera del municipio de Ciénaga, con una extensión de 2,8 kilómetros de la línea de costa, en un área de ochenta mil doscientos dos comas ochenta y dos metros cuadrados (80.202,82 m^2), la construcción de los espolones se realizara en tres fases.

5. LA SOLICITUD HECHA A DIMAR ES ACORDE A LO AUTORIZADO POR

5.1 Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG.

Mediante Oficio N° E2021727003013 de fecha 27 de julio de 2021 de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena donde concluye el manejo ambiental planteado es el adecuado y por lo en criterio de criterio de esta Corporación teniendo en cuenta la información aportada por el municipio las obras planteadas no generan impactos ambientales negativos en la zona donde se ejecutará el proyecto.

5.2 Alcaldía municipal de Ciénaga

Mediante Decreto N° 0309 del 04 de julio de 2021 "Por la cual se declara la calamidad pública en el municipio de Ciénaga – Magdalena con ocasión del inminente riesgo de desastre y afectación económica, social y ambiental, por los eventos naturales de la erosión costera y los derivados de las

temporadas de lluvias, huracanes y ciclones tropicales 2021 y se dictan otras disposiciones.

(…)

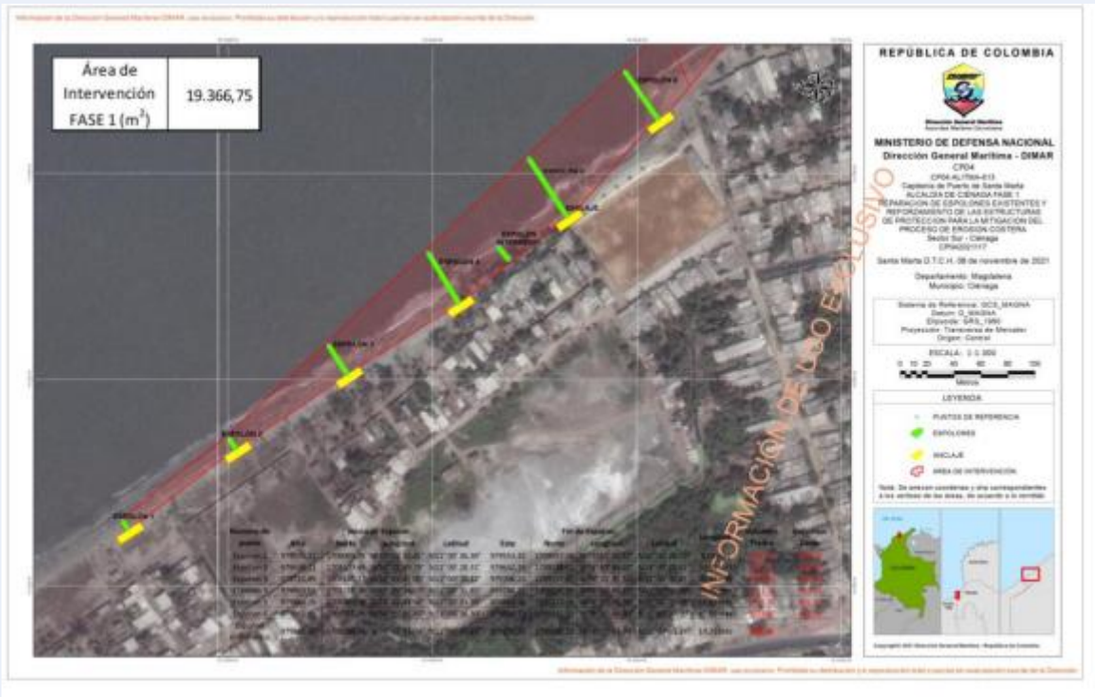
CONCEPTO

El área objeto de la solicitud de trámite de autorización de obra de protección costera en el municipio de Ciénaga Magdalena, para la construcción y ubicación de construcción de veintidós espolones en playa marítima, corresponde un área de ochenta mil doscientos dos comas ochenta y dos metros cuadrados (80.202,82 m²), teniendo en cuenta la verificación técnica efectuada en nuestro Sistema de Información Geográfica (SigDimar), tal y como se puede evidenciar en los Mapas Temáticos de fecha 08 de noviembre de 2021.

Por lo anterior, se emite ***CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE****, para la construcción y ubicación de veintidós espolones en playa marítima, corresponde a un área de ochenta mil doscientos dos comas ochenta y dos metros cuadrados (80.202,82 m²)*

Acuerdo los Mapas Temáticos de fecha 08 de noviembre de 2021.

MAPA TEMÁTICO DE DIMAR N° CP042021117



MAPA TEMÁTICO DE DIMAR N° CP042021118

MAPA TEMÁTICO DE DIMAR N° CP042021119

13. RECOMENDACIONES

13.1 Se deberán tomar y mantener todas las medidas necesarias a fin de evitar que en las áreas de playa marítima, terrenos de bajamar y aguas marítimas, se depositen basuras, desechos, hidrocarburos o cualquier producto contaminante o potencialmente contaminante.
13.2 El área objeto de la concesión deberá mantenerse con la reglamentación de usos y normas estipuladas para el sector.

13.3 Permitir el libre acceso y tránsito de los visitantes y/o turistas al área autorizada. No levantar vallas o cercas que impidan el libre tránsito por las zonas de playa marítima adyacentes y mantener en buen estado de limpieza las zonas de uso público objeto de concesión.

13.4 Construir y colocar únicamente la cantidad de elementos autorizados en los sitios asignados y en caso de requerir modificación del permiso otorgado, deberá adelantar el trámite correspondiente por intermedio de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

13.5 El área concesionada y las obras autorizadas, deben utilizarse solamente para actividades autorizadas.

13.6 Tomar las medidas que sean necesarias para atender o mitigar situaciones que generan vulnerabilidad y riesgo a la vida humana y a la infraestructura en general.

13.7 De considerarse la realización de obras complementarias dentro de la autorización otorgada, deberá presentarse ante la DIMAR los estudios técnicos que justifiquen la necesidad de dichas obras.

13.8 Que las construcciones se sujeten a las condiciones de seguridad, higiene y estética que determinen los planos reguladores o las disposiciones de la Dirección General Marítima.

13.9 La Capitanía de Puerto efectuará monitoreo permanente con el fin de determinar que los elementos instalados y las obras autorizadas no generen un impacto negativo en el área. El monitoreo deberá efectuarse mínimo semestralmente durante el tiempo autorizado.

13.10 Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y subsiguientes del Decreto Ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

13.11 Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que en la zona de playas, terrenos de bajar y terrenos aledaños, al área de influencia del proyecto se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos contaminantes o potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos, ni tampoco podrá hacer ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar.

13.12 No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros de contención u otra clase de

construcción adicional o complementaria en el área objeto del proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, deberán presentar la solicitud respectiva a la Capitanía de Puerto de Santa Marta, previo lleno de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autorización respectiva.

13.13 Adoptar las medidas necesarias para garantizar que las construcciones de las obras se realicen de acuerdo con lo estipulado en el Concepto Técnico N° CT. 080-CP04-ALITMA-613 de fecha 10 de noviembre de 2021, emitido por la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

13.14 Aceptar la designación de inspectores nombrados por la Sede Central o la Capitanía de Puerto de Santa Marta, para verificar el cumplimiento de las consideraciones técnicas y recomendaciones estipuladas en la presente Resolución, igualmente para verificar el avance de las obras y una vez concluyan las mismas, con el fin de verificar sus efectos en zonas aledañas.

13.15 Señalizar la zona de trabajo en la playa con mallas perimetrales, cintas, así como instalar avisos para la ciudadanía en general, con el fin de evitar posibles accidentes con el personal que transite por dicha área.

13.16 La Alcaldía Municipal de Ciénaga – Magdalena, deberá elaborar un levantamiento con GPS Diferencial de la línea de costa inicial en las áreas autorizadas para el desarrollo de las obras, por intermedio de una compañía con Licencia de Explotación Comercial expedida por la Dirección General Marítima. La información debe ser presentada en forma digital, archivo con extensión ".Shp", para revisión y aprobación de la Autoridad Marítima.

13.17 La Alcaldía Municipal de Ciénaga – Magdalena, deberá realizar levantamientos con GPS Diferencial de la línea de costa en las áreas autorizadas para el desarrollo de las obras, de forma anual por los próximos tres (3) años, a través de una compañía con Licencia de Explotación Comercial expedida por la Dirección General Marítima. La información debe ser presentada en forma digital, archivo con extensión ".Shp"; igualmente, debe presentar la respectiva evaluación y análisis comparativo con la línea de costa inicial presentada.

13.18 Los levantamientos se realizarán durante el periodo de estabilización de las obras indicado en los estudios, es decir a partir de la finalización de las mismas. En caso de que al término de dicho tiempo no exista estabilización de la obra, se debe evaluar por parte de la DIMAR la necesidad de

prorrogar el término para el desarrollo de los levantamientos semestrales, por el tiempo que se determine como necesario.

13.19 La Alcaldía Municipal de Ciénaga – Magdalena, deberá presentar un Plan de Monitoreo para el seguimiento de las obras. El Plan deberá contener la medición de las siguientes variables:

A. Perfiles de playa hasta la profundidad de corte del perfil, en las áreas autorizadas para el desarrollo de las obras, en la misma espacialización que corresponde al área de corrida del modelo.
B. Batimetría de las áreas autorizadas para el desarrollo de las obras, hasta la cota de diez (10) metros, para ser desarrolladas a los + 3 meses, + 6 meses, y luego cada año de iniciado el monitoreo, hasta los tres (03) años, a menos que se prorrogue el tiempo de seguimiento por parte de la Autoridad Marítima.

138. Por otro lado, el 8 de noviembre de 2022[73], CORPAMAG aportó "*Diagnóstico de la erosión costera del departamento de Magdalena entre Bocas de Ceniza y Punta Betín y estudio de alternativas de solución*" que data del año 2008. En el documento se indicó que el Instituto de Investigaciones Marinas (INVEMAR) con el apoyo técnico del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrológicas (CIOH) y el apoyo económico la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) y la Gobernación del departamento del Magdalena, se trazaron como meta, realizar un diagnóstico sobre el problema de erosión que se presenta en el tramo mencionado, para lo cual convocó a licitación pública el proyecto: proceso por el cual se le adjudicó a Aqua&Terra Consultores Asociados.

139. El referido estudio identificó tres sectores críticos de erosión costera (Km 19, Km 53-55 y Costa Verde) y para cada uno se plantearon diversas alternativas*:*

- ***Sector I – Km 19****:*

1. Regeneración de playas con tómbolos: construcción de tres estructuras de 120 m, separadas 300 m entre sí, complementadas con vertimiento de arena para recuperar la línea de costa hasta 25 m.
2. Protección longitudinal: construcción de un dique paralelo a la costa (aprox. 1000 m) para proteger la vía, sacrificando el uso recreativo de la playa.

[73] Ver PDF 30 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive

3. *Regeneración de sistemas dunares: creación artificial de dunas de hasta 4 m de altura con aporte de arena y barreras de mimbre para reducir transporte eólico.*

- ***Sector II – Km 53-55 (Troncal del Caribe):***

1. *Regeneración con dique exento y espolón: construcción de un dique paralelo (100 m) y un espolón de 130 m, con relleno de arena para ganar playa de 25-30 m.*
2. *Regeneración con espolones: construcción de dos espolones perpendiculares de 120 m cada uno, separados 400 m, más vertimiento de arena.*
3. *Relocalización de núcleos urbanos: ante la alta dinámica erosiva y el riesgo para viviendas e infraestructura, se plantea evaluar la reubicación controlada como alternativa más costo-efectiva y sostenible.*

- ***Sector III – Costa Verde:***

1. *Playa encajada con dos espolones: estructuras de 100 m cada una, más vertimiento de arena, para ganar entre 25-30 m de playa.*
2. *Playa regenerada con espolones paralelos: dos espolones de 100 m, separados 250 m, más relleno de arena.*
3. *Relocalización de viviendas: análisis costo-beneficio de reubicar familias en riesgo, priorizando soluciones de carácter ambiental y económico frente al alto costo de mantenimiento de obras duras.*

140. En el estudio se concluyó que cada alternativa debía evaluarse bajo criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales. En los sectores con alta vulnerabilidad poblacional se recomendó considerar seriamente la relocalización como medida de fondo, mientras que en zonas específicas la regeneración de playas mediante espolones o diques se planteó como opción de mitigación inmediata.

141. Adicionalmente, se aportó el proyecto "Estudios para la prevención y mitigación de la erosión costera"[74], informe técnico final de diciembre de 2012, con la finalidad de aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andreis", INVEMAR, para el desarrollo de estudios de prevención y mitigación de la erosión costera. El proyecto hace parte del requerimiento del convenio 072 entre el MADS-INVEMAR, tiene como objetivo general contribuir con información para el análisis del problema de erosión en 5 sitios de la costa colombiana y trabajar en la generación de capacidades técnicas que permita afrontar las crecientes necesidades del país frente a este tema.

[74] Ver PDF 31 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive – páginas 1 a 76

142. Puntualmente, las conclusiones del estudio fueron:

- ✓ Que aunque existe un panorama general de caracterización geológica, oceanográfica y biológica de las costas (especialmente en el Pacífico), los estudios específicos y de monitoreo sobre erosión son aún escasos y puntuales, concentrándose en zonas ya afectadas. En el Caribe, la erosión se ve agravada por la alta dinámica litoral y el desordenado desarrollo urbano.

- ✓ Se identificaron siete áreas críticas de intervención prioritaria: en el Caribe, Tinajones (Moñitos–San Bernardo del Viento), Golfo de Morrosquillo y Puerto Colombia–Galerazamba; en el Pacífico, Bahía Málaga (La Bocana, Ladrilleros y Juanchaco), Bahía de Buenaventura (Bazán, Piangüita y Punta Soldado) y Tumaco (Delta del Mira–Bocagrande); y en el área Insular, Providencia.

- ✓ El estudio advierte que la erosión puede ser un proceso irreversible, con graves impactos económicos y ambientales, que bajo escenarios de cambio climático y ascenso del nivel del mar tenderá a intensificarse. Por ello, resalta la necesidad de estrategias de adaptación prioritarias, recomendando:

  i) profundizar en medidas de relocalización de poblaciones y protección sostenible de las costas,
  ii) definir zonificaciones para futuros asentamientos y usos del litoral, considerando riesgos asociados (inundación, deslizamientos, etc.),
  iii) fortalecer el uso de herramientas SIG y tecnologías como LIDAR para monitoreo preciso de la línea de costa.

- ✓ En suma, el informe insta a que la erosión costera sea tratada como un problema de primer orden en la gestión del territorio, planteando la adaptación (más que la resistencia) como estrategia fundamental para enfrentar la pérdida progresiva de línea de costa.

143. Asimismo, obra en el plenario el "Compendio mesas de trabajo de erosión costera (2020 – UNGRD)"[75], el cual presenta los avances logrados mediante las mesas de trabajo interinstitucionales sobre erosión costera, concebidas como espacios de diálogo y articulación entre entidades nacionales, territoriales y de investigación. Su objetivo principal fue consolidar criterios técnicos, jurídicos y económicos que permitan impulsar la **implementación del Plan Maestro de Erosión Costera[76]**, conforme al artículo 323 del Plan Nacional de Desarrollo.

144. Entre los logros, se destacan: i) reconocimiento del estado actual de puntos críticos, ii) aportes científicos de universidades e institutos de investigación, iii) fortalecimiento de la gobernanza mediante la coordinación

[75] Ver PDF 31 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive – páginas 77 a 175
[76] https://acmineria.com.co/acm/wp-content/uploads/normativas/plan_manejo_eroci_n_costera.pdf

entre ministerios, corporaciones autónomas y alcaldías de municipios costeros. Los objetivos específicos incluyeron promover la articulación interinstitucional, fortalecer capacidades territoriales para formular proyectos con criterios técnicos adecuados, y definir lineamientos para la gestión de financiación.

145. En cuanto a compromisos, se recomendó la creación de mesas técnicas específicas (p. ej., para Arboletes y Los Córdobas), la elaboración de un plan de trabajo con metas de corto, mediano y largo plazo, la socialización de proyectos de ordenamiento liderados por DIMAR, y la inclusión obligatoria de la erosión costera en proyectos de regalías. En el caso del Magdalena, se realizaron mesas locales (Ciénaga y Pueblo Viejo) con doble jornada: técnica en la mañana y política en la tarde, como esquema replicable en otros departamentos.

146. La UNGRD, a través de su Director General, remitió a Gobernaciones, Corporaciones Autónomas Regionales y a las 47 alcaldías de municipios costeros la Circular No. 042 de octubre del 6 de 2021[77], mediante la cual se divulga el Documento de Recomendación 004[78] (28 de septiembre de 2021) del Comité Nacional para la Reducción del Riesgo (Ley 1523 de 2012, art. 22). Dicho documento establece lineamientos técnicos para orientar investigaciones científicas y estudios necesarios para implementar alternativas de solución frente al fenómeno de erosión costera, con el objetivo de dotar a los tomadores de decisiones y formuladores de proyectos de un insumo técnico mínimo que facilite la planeación de medidas para mitigar y reducir los impactos de la erosión costera, garantizando que, previo a cualquier intervención, se cumpla con el debido trámite de permisos y licencias ambientales.

147. Dentro del "Compendio mesas de trabajo de erosión costera (2020 – UNGRD)"[79] se hizo referencia al **Plan Maestro de Erosión Costera de Colombia[80]**, el cual es un instrumento de política pública diseñado para enfrentar, de manera integral y sostenible, la creciente problemática de erosión en las costas del Caribe, Pacífico e islas oceánicas del país. El plan busca prevenir, mitigar y controlar los impactos sobre comunidades, infraestructura y ecosistemas estratégicos, bajo el enfoque de "Construir con la Naturaleza", que combina medidas de ingeniería, restauración de ecosistemas y acciones no estructurales.

148. El diagnóstico identifica 86 puntos críticos de erosión, priorizando 36 con necesidad urgente de intervención, donde se plantean soluciones que van desde la regeneración de playas, reforestación de manglares, rehabilitación de arrecifes y relocalización de viviendas, hasta la

[77] Ver PDF 31 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive – página 176
[78] Ver PDF 31 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive – página 177 a 203
[79] Ver PDF 31 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive – páginas 77 a 175
[80] https://acmineria.com.co/acm/wp-content/uploads/normativas/plan_manejo_eroci_n_costera.pdf

implementación de obras duras (espolones, rompeolas, diques) según la vulnerabilidad social, económica, ambiental y cultural de cada zona.

149. A nivel institucional, el plan reconoce la dispersión de competencias y propone un esquema de gobernanza liderado por el Ministerio de Ambiente, con apoyo de DIMAR, INVEMAR, SGC, INVIAS, Fondo Adaptación y UNGRD, además de las CAR y autoridades locales. Se plantea la necesidad de fortalecer la financiación, mejorar la coordinación interinstitucional, centralizar información técnica, e incluir la erosión costera en un documento CONPES para garantizar prioridad nacional.

150. Finalmente, hacia 2030, la visión es una costa segura, ecológicamente sostenible, socialmente inclusiva y gestionada de forma adaptativa, donde la prevención y la adaptación sean la estrategia central frente al cambio climático y el ascenso del nivel del mar.

151. Ahora bien, mediante oficio SRR-RO-308-2022 del 1° de abril de 2022[81], la UNGRD devolvió el proyecto de "Reparación de espolones existentes y reforzamiento de estructuras de protección – Fase III", presentado por la Alcaldía de Ciénaga para cofinanciación con el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, al concluir que se trata de un asunto de manejo de erosión costera, materia que no corresponde a la competencia de dicho fondo. Recordó que, según la Ley 1523 de 2012, la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades dentro de su ámbito, y que la atención específica de la erosión costera corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), como rector en asuntos marinos y costeros, y al INVEMAR, en el marco del Plan Maestro de Erosión Costera (2018).

152. La Unidad de Gestión del Riesgo indicó que este plan ya estableció prioridades y líneas de acción —obras blandas de restauración y recuperación de ecosistemas, y obras duras como espolones—, y que el trámite de intervención debe surtirse ante el MADS y el Comité Técnico Nacional allí creado. La UNGRD reiteró que su papel es de coordinación y apoyo complementario, no de sustitución de competencias ambientales, e instó a la Alcaldía y al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo a articular sus actuaciones conforme a la normativa vigente.

153. En el marco del proyecto "Adaptación Basada en Ecosistemas para la Protección contra la Erosión Costera" de mayo de 2022[82], se formularon los términos de referencia para contratar servicios de consultoría orientados a establecer pautas ambientales de conservación y manejo de praderas de pastos marinos en la Unidad Ambiental Costera Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta (UAC-VNSNSM), abarcando 69,30 hectáreas en jurisdicción de CORPAMAG (municipios de Santa Marta y Ciénaga). El

[81] Ver PDF 34 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive
[82] Ver PDF 35 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive – páginas 3 a 22

objetivo es generar lineamientos de protección, restauración y uso sostenible del ecosistema, así como acuerdos de manejo con comunidades locales, considerando los efectos del cambio climático y los criterios de la Resolución 2724 de 2017.

154. El proyecto contempla la caracterización física, biológica y socioeconómica del área, la identificación de praderas confirmadas y potenciales, y la definición participativa de pautas de manejo. Se prevé la elaboración de acuerdos con pescadores, juntas de acción comunal y sectores turístico, portuario y de transporte marítimo. El plazo de ejecución era de ocho meses (hasta el 15 de mayo de 2023), bajo la coordinación administrativa del Fondo Acción y la supervisión técnica de CORPAMAG. El contrato se financia con recursos de cooperación KfW, exentos de impuestos, y se ejecutará mediante Licitación Limitada, conforme a las directrices internacionales de contratación aplicables.

155. El Fondo Acción suscribió con la Unión Temporal Restaurando Ciénaga el contrato No. 286 de 2021[83], en el marco del proyecto de cooperación internacional "Adaptación Basada en Ecosistemas para la Protección contra la Erosión Costera en un Clima Cambiante" financiado con recursos del Gobierno Alemán a través del KfW. El objeto contractual consiste en la revegetalización de 1,5 km de playa en el municipio de Ciénaga (Magdalena), mediante la siembra de 15.500 plántulas de uva de playa (Coccoloba uvifera) en cinco puntos críticos, como medida de prevención y mitigación frente a la erosión costera bajo el enfoque de adaptación basada en ecosistemas.

156. El alcance incluye la rehabilitación de 1,5 hectáreas de ecosistema de playa, el fortalecimiento de la protección natural de la costa y el beneficio directo de aproximadamente 7.600 habitantes de barrios vulnerables (Costa Verde, Nancy Polo, París, Miramar y Kennedy), con participación comunitaria mínima del 30% de mujeres. El contratista se obligó a cumplir las especificaciones técnicas previstas en los términos de referencia, que comprenden socialización con la comunidad, ampliación de cobertura vegetal y garantía de sostenibilidad de la medida. El contrato tiene un valor de $356.321.600, con cargo al centro de costos Erosión costera – KfW, y un plazo de ejecución de 13 meses a partir del acta de inicio.

157. También, reposa en el expediente el Convenio Interadministrativo No. 284 del 9 de abril de 2019[84] suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), en el marco del Contrato de Aporte Financiero y del Acuerdo Separado firmado entre Colombia y el Banco Alemán KfW (2018), cuyo propósito es ejecutar el Componente 2 del Proyecto

[83] Ver PDF 35 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive – páginas 23 a 41
[84] Ver PDF 35 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive – páginas 42 a 51

"Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE) para la Protección contra la Erosión Costera en un Clima Cambiante".

158. El anterior convenio busca aunar esfuerzos humanos, técnicos y administrativos para implementar las medidas de inversión previstas con recursos no reembolsables de hasta 8 millones de euros, destinados a fortalecer la resiliencia costera mediante acciones de protección, restauración, establecimiento y manejo sostenible de ecosistemas (manglares, arrecifes de coral, pastos marinos, playas y dunas). Asimismo, se contempla la gestión y coordinación del proyecto a nivel nacional y regional, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con KfW.

159. En desarrollo de este instrumento, CORPAMAG actúa como ejecutor territorial de las medidas ambientales, bajo lineamientos técnicos y de política pública definidos por el MADS, dentro del Plan Operativo Global aprobado por el cooperante, garantizando la ejecución de acciones de adaptación climática, conservación y manejo sostenible de los ecosistemas costeros del departamento del Magdalena.

160. Finalmente, el DNP mediante oficio del 15 de noviembre de 2022[85], informó que no ha adelantado estudios técnicos de oceanografía sobre las causas ni posibles soluciones a la erosión costera en Ciénaga, Magdalena. Precisó que su función es administrar el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías (SGR), sin tener iniciativa en la formulación ni priorización de proyectos, lo cual corresponde a las entidades territoriales.

161. El DNP señaló que, tras revisar la base de datos del SGR (2012 a 15 de octubre de 2022), no se encontraron proyectos de estudios oceanográficos en Ciénaga, pero sí dos proyectos de inversión que contemplan actividades en la zona de la Ciénaga:

(i) Reparación de espolones y reforzamiento de estructuras de protección para la mitigación del proceso de erosión costera – Fase II (BPIN 2021471890049), en ejecución con valor final de $7.784 millones; y

(ii) Reforestación, zonificación y manejo sostenible de las cuencas de los ríos Toribio y Córdoba (BPIN 2013471890005), ya cerrado por $2.515 millones.

162. Aclaró la entidad que los documentos del primer plan están cargados en el sistema por los responsables del proyecto, sin que el DNP pueda certificar su autenticidad. Finalmente, indicó que los proyectos revisados de

[85] Ver PDF 51 de la carpeta "CuadernoPrincipal02" del expediente de OneDrive

CORPAMAG e INVEMAR (2018–2022) no tienen como objeto estudios oceanográficos sobre la erosión en la playa de Ciénaga.

4.4.2. De los derechos e intereses colectivos invocados como vulnerados

- *Derecho colectivo al goce de un ambiente sano, equilibrio ecológico y aprovechamiento racional de los recursos naturales*

163. Los derechos colectivos al ambiente sano, al equilibrio ecológico y al aprovechamiento racional de los recursos naturales tienen reconocimiento expreso en los literales a) y c) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, en el artículo 79 de la Constitución Política, así como en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974). La Ley 99 de 1993, además, incorporó los principios de desarrollo sostenible y la necesidad de estudios de impacto ambiental como instrumentos básicos para la toma de decisiones frente a obras y actividades que afecten de manera significativa el entorno.

164. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido el ambiente como un derecho colectivo de tercera generación, incluso con alcance fundamental por conexidad con la vida y la salud (T-092 de 1993), resaltando que los factores que perturban el medio ambiente causan daños irreparables y ponen en riesgo la existencia misma de las comunidades.

165. Bajo esa línea, el fenómeno de erosión costera en Ciénaga, ampliamente acreditado en el proceso, ha generado pérdida de playas, destrucción de viviendas y deterioro de ecosistemas marino–costeros, comprometiendo gravemente el derecho de los habitantes a un ambiente sano y a la preservación de la biodiversidad.

166. La omisión prolongada de las autoridades municipales y departamentales, pese a sucesivas declaratorias de calamidad pública (2010, 2015 y 2018) y al conocimiento técnico de la amenaza, ha impedido adoptar medidas definitivas de mitigación y restauración, configurándose así una vulneración a este derecho colectivo.

- *Derecho colectivo a la moralidad administrativa*

167. La moralidad administrativa, reconocida en el artículo 88 de la Constitución y en el literal b) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, impone a las autoridades el deber de actuar conforme al interés general y dentro del marco de la legalidad. La jurisprudencia del Consejo de Estado[86] ha precisado que su afectación se verifica objetivamente cuando la

[86] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de febrero de 2018, radicación 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU), C.P. William Hernández Gómez.

administración incumple sus deberes constitucionales y legales, y subjetivamente cuando se acreditan conductas amañadas o arbitrarias.

168. En el caso analizado, la inacción de las entidades territoriales y ambientales, a pesar de contar desde hace más de una década con diagnósticos, estudios técnicos y reiteradas advertencias sobre el riesgo, denota un incumplimiento del deber de protección ambiental y de atención oportuna al fenómeno erosivo. La falta de ejecución de medidas estructurales y sostenibles frente al avance del mar evidencia un quebrantamiento de la moralidad administrativa, al haberse permitido la prolongación de una situación de riesgo crítico para la población y el entorno.

- *Derecho colectivo al goce del espacio público y bienes de uso público*

169. Conforme al artículo 82 de la Constitución y a la Ley 9 de 1989, el Estado tiene la obligación de proteger el espacio público y asegurar su destinación al uso común. Las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar y sus ecosistemas asociados son bienes de uso público cuya protección es prevalente sobre intereses particulares.

170. La erosión costera en Ciénaga ha significado la pérdida de más de tres kilómetros de playa, afectando de manera directa la integridad del espacio público y privando a la comunidad de su uso y disfrute. La omisión de medidas adecuadas por parte de las autoridades ha facilitado el deterioro de estos bienes colectivos, constituyendo una vulneración al derecho en estudio.

- *Derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas y a la prevención de desastres previsibles*

171. El artículo 2 de la Constitución impone a las autoridades el deber de proteger la vida, honra y bienes de las personas, mientras que el literal l) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y la Ley 1523 de 2012 reconocen la prevención de desastres como un deber estatal enmarcado en la gestión del riesgo.

172. En este proceso está demostrado que las más de 5.000 familias de la comuna Mar Caribe se encuentran en inminente riesgo de inundaciones, derrumbes y pérdidas socioeconómicas debido a la progresión del fenómeno erosivo. A pesar de contar con estudios y advertencias técnicas de DIMAR, INVEMAR y CORPAMAG, las entidades responsables no han ejecutado planes integrales de reubicación ni obras definitivas de contención, exponiendo a la población a desastres previsibles técnicamente.

173. La Sala, por tanto, concluye que los derechos colectivos a la seguridad, salubridad pública y prevención de desastres también han sido

vulnerados por la omisión estatal frente al fenómeno de erosión costera en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

4.4.3. De la falta de legitimación en la causa por pasiva

174. En el desarrollo del presente proceso, además de las entidades inicialmente demandadas —departamento del Magdalena, municipio de Ciénaga y CORPAMAG— fueron vinculadas otras autoridades y entidades, en aplicación del inciso final del artículo 18 de la Ley 472 de 1998, conforme al cual, cuando en el curso del proceso se establezcan otros posibles responsables del hecho u omisión que motiva la demanda, el juez de primera instancia, de manera oficiosa, ordenará su citación en los mismos términos que se indican para el demandado.

175. El Consejo de Estado[87] ha precisado que esta facultad-obligación del juez popular busca no solo garantizar el derecho de defensa y el debido proceso de quienes pueden verse comprometidos en el debate judicial, sino también asegurar que los efectos de la sentencia sean plenos, vinculando a todos aquellos que eventualmente tengan competencias o responsabilidades frente a la amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados.

176. No obstante, el hecho de que las entidades hayan sido vinculadas al proceso no implica que todas deban permanecer en la litis hasta la decisión final, pues corresponde al juez, con fundamento en la valoración probatoria, determinar si existe una relación efectiva entre las competencias de tales entidades y la afectación de los derechos colectivos en discusión. En caso contrario, procede declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

177. En el caso bajo estudio, la Sala observa que entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA), carecen de vínculo directo con la problemática objeto del proceso. En efecto, no se acreditó que estas entidades hayan tenido incidencia alguna en la generación, agravación o atención del fenómeno de erosión costera en el municipio de Ciénaga, ni que les correspondiera adoptar medidas en el marco de sus competencias frente a la situación concreta analizada.

178. Lo propio ocurre respecto de los municipios de Pueblo Viejo y Sitio Nuevo, pues, aunque comparten la condición de municipios costeros del departamento del Magdalena y también han enfrentado fenómenos

[87] Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón. Providencia del 21 de noviembre de 2016. Radicación número: 25000-23-24-000-2012-00806-01(AP)C.

erosivos, lo cierto es que la acción popular aquí promovida circunscribió sus pretensiones y fundamentos fácticos a la erosión en las playas de Ciénaga, sin que del acervo probatorio se desprenda una relación directa de dichos entes territoriales con los hechos materia de este litigio.

179. En consecuencia, se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de las entidades y autoridades mencionadas, continuando el análisis únicamente frente a aquellas cuya competencia o actuación tiene relación directa con la problemática planteada —Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, departamento del Magdalena, municipio de Ciénaga, CORPAMAG, DIMAR, UNGRD, DNP, INVEMAR y la empresa PROMIGAS S.A. E.S.P.— en cuanto pueden tener incidencia en la solución integral del fenómeno de erosión costera y la protección de los derechos colectivos invocados.

4.4.4. Autoridades competentes para la solución efectiva del fenómeno erosivo en las playas del municipio de Ciénaga

- **El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)**

180. De acuerdo con los artículos 59 de la Ley 489 de 1998 y 2 del Decreto 3570 de 2011, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es la entidad nacional encargada de diseñar y formular la política ambiental, regular el ordenamiento ambiental del territorio y de los mares adyacentes, y dirigir el proceso de planificación y ejecución armónica de las actividades ambientales de las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA).

181. En materia de erosión costera, el MADS es la autoridad que define las políticas y criterios para la recuperación, conservación y manejo sostenible de los ecosistemas marino-costeros, y debe orientar, junto con las entidades territoriales y la DIMAR, las acciones de prevención y mitigación del riesgo, conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Así mismo, tiene la responsabilidad de liderar la implementación del Plan Maestro de Erosión Costera (2018), que constituye el instrumento nacional de política pública para enfrentar de manera integral este fenómeno.

- **El departamento del Magdalena**

182. El artículo 298 de la Constitución Política y las normas concordantes (Decreto 1222 de 1986, Ley 1454 de 2011, Ley 99 de 1993 y Ley 715 de 2001) asignan a los departamentos funciones de planeación, coordinación y asistencia técnica a los municipios.

183. En el contexto de la erosión costera de Ciénaga, el departamento del Magdalena tiene la obligación de participar en la planificación territorial, coadyuvar técnica y financieramente al municipio en la formulación y

ejecución de proyectos de protección costera, y articular las directrices departamentales con las políticas nacionales en materia ambiental. También le corresponde colaborar con las autoridades competentes en la conservación de los recursos naturales, así como en la gestión del riesgo de desastres, promoviendo y ejecutando programas que reduzcan los impactos de la erosión en la zona costera.

- **El municipio de Ciénaga**

184. El municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado (artículo 311 de la Constitución y Ley 136 de 1994), tiene competencias directas en la prestación de los servicios públicos, la construcción de obras que demande el progreso local, el ordenamiento de su territorio y la protección del medio ambiente.

185. En materia de erosión costera, corresponde al municipio de Ciénaga formular y adoptar su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con criterios de adaptación al cambio climático, velar por el manejo adecuado de las playas y zonas de bajamar dentro de su jurisdicción, y adelantar, en coordinación con las demás entidades competentes, obras de mitigación y restauración. De hecho, el municipio ha adelantado proyectos de reparación de espolones en sectores críticos (Costa Verde, Nancy Polo, Miramar y París), lo que demuestra su intervención activa frente al fenómeno, aunque dichas medidas deben articularse con soluciones integrales y sostenibles.

- **La Dirección General Marítima – DIMAR**

186. De conformidad con el Decreto Ley 2324 de 1984, la DIMAR es la autoridad encargada de regular, autorizar y controlar las actividades en los bienes de uso público como playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas. Entre sus funciones está la de autorizar y supervisar las obras de ingeniería oceánica, espolones y demás estructuras de protección costera.

187. En el caso de Ciénaga, la DIMAR ha tenido un papel central en la expedición de conceptos técnicos y autorizaciones para la construcción y reparación de espolones, así como en la evaluación de los impactos sobre la dinámica litoral. Por tanto, es una de las entidades clave para garantizar que las intervenciones cumplan con criterios técnicos y ambientales adecuados.

- **La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG**

188. Como máxima autoridad ambiental en el ámbito regional, de acuerdo con los artículos 30 y 31 de la Ley 99 de 1993, CORPAMAG tiene la función de ejecutar las políticas, planes y programas nacionales y regionales en

materia ambiental, así como de evaluar, controlar y hacer seguimiento a los proyectos que impacten los recursos naturales en su jurisdicción.

189. En relación con la erosión costera de Ciénaga, CORPAMAG ha suscrito convenios con entidades nacionales y de cooperación internacional, ha emitido conceptos ambientales favorables a proyectos de protección costera y ha participado en la ejecución de medidas de restauración de ecosistemas. Su papel es fundamental tanto en el licenciamiento ambiental de obras como en la coordinación con el municipio y el departamento para implementar acciones de prevención, mitigación y adaptación frente al fenómeno.

- **La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales**

190. La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en los términos del Decreto 262 de 2000 ejerce funciones de carácter preventivo, de control de gestión en el área ambiental, de intervención ante autoridades administrativas y judiciales, y algunas de carácter disciplinario, en relación con la protección y preservación del medio ambiente, los recursos naturales y los derechos y conflictos que se generan en materia de tierras.

4.4.5. Medidas a adoptar

191. La Sala considera que la atención de la problemática de erosión costera en el municipio de Ciénaga, Magdalena, exige una actuación articulada de las entidades nacionales, departamentales y territoriales con competencia en la materia, aplicando los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en la Ley 1523 de 2012. Se trata de un fenómeno que compromete derechos colectivos de especial relevancia —ambiente sano, seguridad, espacio público y prevención de desastres— cuya protección requiere respuestas inmediatas y sostenibles.

192. El Consejo de Estado[88] ha señalado que la atención de la erosión costera no puede limitarse a intervenciones puntuales ni quedar en cabeza exclusiva de los municipios, sino que demanda un tratamiento integral, coordinado y de largo plazo en el que concurran las autoridades ambientales, territoriales y marítimas. De acuerdo con este precedente, la respuesta institucional debe abordarse en dos niveles: i) la gestión inmediata del riesgo, para conjurar la amenaza inminente sobre la vida, la integridad y los bienes de los habitantes asentados en la zona costera; y ii) la adopción de medidas estructurales de mediano y largo plazo orientadas a la planificación, el ordenamiento territorial y la restauración de los ecosistemas, de modo que se asegure la sostenibilidad de las soluciones.

[88] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). Radicación: 47001-2331-000-2011-08425-02. Accionante: Gabriel Antonio Carrero Torres.

193. En consecuencia, resulta imperativo que el municipio de Ciénaga, en un término perentorio, radique ante la DIMAR los estudios oceanográficos y diseños técnicos que sustenten las obras de contención y protección costera (espolones, geobags u otras estructuras), cumpliendo estrictamente con los requisitos previstos en el Decreto Ley 2324 de 1984. Así mismo, deberá acreditar ante este Tribunal los avances de los proyectos de reparación de espolones que hoy se encuentran en ejecución, informando sus cronogramas, fuentes de financiación y grado de avance.

194. El departamento del Magdalena deberá coadyuvar técnica y financieramente a dichas iniciativas y, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, formular un plan integral que articule los estudios existentes, los lineamientos del Plan Maestro de Erosión Costera (artículo 323 de la Ley 1955 de 2019) y los instrumentos de ordenación y manejo integrado de las Unidades Ambientales Costeras (POMIUAC). Dicho plan deberá contener metas verificables y un cronograma estricto de corto, mediano y largo plazo.

195. Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, como máxima autoridad ambiental en la jurisdicción, deberá ejercer control y seguimiento sobre los permisos y licencias otorgados para obras de protección costera, y adelantar programas de recuperación de ecosistemas de manglar, reforestación y estabilización de playas, en coordinación con el municipio de Ciénaga. Igualmente, deberá implementar un sistema de monitoreo continuo del retroceso de la línea de costa, cuyos resultados serán reportados semestralmente a este Tribunal.

196. En consonancia con lo ordenado por el Consejo de Estado[89] en precedentes similares, se dispondrá la conformación de una mesa técnica interinstitucional integrada por el municipio de Ciénaga, el departamento del Magdalena, CORPAMAG, DIMAR, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la UNGRD, con acompañamiento del Ministerio Público. Esta mesa tendrá como funciones (i) evaluar el estado actual de la erosión en Ciénaga, (ii) armonizar las acciones en curso con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, y (iii) definir tanto medidas inmediatas de protección en sectores críticos como soluciones estructurales de largo plazo. Su funcionamiento estará regido por un cronograma de sesiones trimestrales y la obligación de presentar informes periódicos de avance.

197. Finalmente, se ordena a las autoridades competentes garantizar la participación activa de la comunidad en la definición, seguimiento y control de las medidas adoptadas, mediante mecanismos de información pública y

[89] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López. Bogotá DC., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Referencia: Medio de control de protección de derechos e intereses colectivos. Radicación núm.: 23001233300020150005501

consulta ciudadana, en concordancia con el principio de participación ambiental reconocido en la jurisprudencia constitucional y en los instrumentos internacionales en la materia.

4.5. Conclusión

198. En conclusión, del material probatorio y los precedentes jurisprudenciales examinados, la Sala encontró que el fenómeno de la erosión costera en el municipio de Ciénaga constituye una amenaza grave y actual para derechos colectivos de la mayor entidad constitucional, como el goce de un ambiente sano, el equilibrio ecológico, el espacio público, la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente. Si bien se constató que distintas autoridades han adelantado estudios y proyectos de reparación de espolones, la magnitud y persistencia del problema demandan una respuesta integral y articulada de las entidades nacionales, departamentales y territoriales competentes, en aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en la Ley 1523 de 2012.

199. Por ello, la protección efectiva de los derechos colectivos comprometidos exige que las medidas adoptadas trasciendan las acciones puntuales y se orienten tanto a la gestión inmediata del riesgo —para conjurar la amenaza sobre la vida y bienes de los habitantes— como a la adopción de decisiones estructurales de mediano y largo plazo, que incorporen el manejo de la erosión costera en los planes de desarrollo, los instrumentos de ordenamiento territorial, los presupuestos y las políticas ambientales y de cambio climático. Solo mediante esta articulación institucional, acompañada de la participación activa de la comunidad, será posible garantizar soluciones sostenibles y definitivas frente a la problemática que aqueja a la población de Ciénaga y salvaguardar de manera real y efectiva los derechos colectivos invocados en esta acción popular.

4.6. Condena en costas

200. En el caso en concreto a juicio de la Sala no se cumplen los presupuestos necesarios para condenar en costas[90].

---

[90] En el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 se establece: "ARTICULO 38. COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar".

Adicionalmente, de acuerdo a lo previsto en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019, se estableció que "[…] En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Administrativo del Magdalena, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de las siguientes entidades: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM; Departamento Nacional de Planeación – DNP; Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos – DAMCRA; municipios de Puebloviejo y Sitionuevo, por cuanto no se acreditó su relación directa con la problemática de erosión costera que afecta al municipio de Ciénaga ni con las medidas ordenadas para la protección de los derechos colectivos objeto de esta acción.

Segundo. Amparar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; a la existencia del equilibrio ecológico y el aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación y restauración; a la protección de las especies animales y vegetales; a la protección de áreas de especial importancia ecológica; al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; a la seguridad y salubridad públicas; y a la prevención de desastres previsibles técnicamente, de los habitantes del municipio de Ciénaga, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Ordenar al municipio de Ciénaga que, en un término máximo de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, radique ante la Dirección General Marítima –DIMAR– los estudios oceanográficos y diseños técnicos de las obras de protección costera que viene adelantando (reparación de espolones y demás estructuras), cumpliendo con todos los requisitos previstos en el Decreto Ley 2324 de 1984 y demás normatividad marítima aplicable. El municipio deberá acreditar ante este Tribunal el cumplimiento de dicha obligación y presentar cronograma, fuentes de financiación y estado de avance de las obras en curso.

Cuarto. Ordenar al departamento del Magdalena que, en coordinación con el municipio de Ciénaga, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD– y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, formule en un plazo máximo de seis (6) meses un Plan de Acción Integral para la atención de la erosión costera en Ciénaga, el cual deberá: (i) incorporar los estudios técnicos existentes; (ii) armonizarse con el Plan Maestro de Erosión Costera (art. 323 Ley 1955 de 2019), los POMIUAC y

---

con lo previsto en el artículo 366 del Código general del Proceso […]". Radicación: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P Rocio Araujo Oñate – Sentencia de Unificación. seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático; (iii) incluir un cronograma estricto con metas verificables de corto, mediano y largo plazo; y (iv) definir fuentes de financiación para su ejecución.

Quinto. Ordenar a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG que, en el marco de sus competencias, ejercer seguimiento y control ambiental a las obras de protección costera que se ejecuten en el municipio de Ciénaga, así como adelantar programas de reforestación y restauración de ecosistemas de manglar y estabilización de playas, en coordinación con la alcaldía municipal de Ciénaga. CORPAMAG deberá implementar un sistema de monitoreo semestral del retroceso de la línea de costa y remitir los resultados a este Tribunal.

Sexto. Ordenar la conformación de una mesa técnica interinstitucional, integrada por el municipio de Ciénaga, el Departamento del Magdalena, CORPAMAG, DIMAR, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la UNGRD, con el acompañamiento del Ministerio Público, la cual deberá sesionar trimestralmente y presentar informes periódicos sobre (i) el estado de la erosión, (ii) las medidas inmediatas de protección en sectores críticos, y (iii) las decisiones estructurales incorporadas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.

Séptimo. Ordenar a todas las entidades vinculadas garantizar la participación activa de la comunidad en la definición, seguimiento y control de las medidas adoptadas, mediante mecanismos de información pública y consulta ciudadana, en concordancia con el principio de participación ambiental reconocido en la jurisprudencia constitucional y en los instrumentos internacionales de protección ecológica.

Octavo. Ordenar que las medidas de prevención, mitigación y control se adopten de manera integral, contemplando soluciones de restauración de ecosistemas naturales (manglares, pastos marinos, reforestación de áreas costeras), medidas no estructurales y, solo en caso necesario y técnicamente justificado, obras de ingeniería dura (espolones, geobags u otras). El municipio de Ciénaga, en coordinación con las entidades integrantes de la mesa técnica, deberá elaborar en un plazo máximo de cuatro (4) meses un Plan de Acción Concreto que precise las actividades, metas y responsables, el cual deberá ser publicado para conocimiento de la comunidad.

Noveno. Exhortar al municipio de Ciénaga y al departamento del Magdalena a incluir obligatoriamente dentro de sus planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial las acciones necesarias para atender de manera sostenible la erosión costera, asignando recursos suficientes para su implementación.

Décimo. Ordenar la integración de un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia, presidido por este Tribunal a través de la magistrada ponente, e integrado por la parte actora, la Procuraduría Agraria y Ambiental del Magdalena, CORPAMAG, DIMAR, UNGRD, el municipio de Ciénaga y el departamento del Magdalena. Dicho comité deberá reunirse trimestralmente, y las autoridades obligadas deberán presentar informes escritos previos sobre las gestiones adelantadas en cumplimiento de este fallo.

Décimo primero. Sin costas en esta instancia.

Décimo segundo. Si no fuere apelada la sentencia, archívese el proceso de la referencia.

Décimo Tercero. Tener como canal digital de las partes:

- ✓ Parte demandante: felipe_campo1@hotmail.com

- ✓ Coadyuvante de la parte demandante: abg.richardb@gmail.com

- ✓ Parte demandada – departamento del Magdalena: notificacionjudicial@magdalena.gov.co; kattyfr90@hotmail.com

- ✓ Parte demandada – municipio de Ciénaga: notificacionesjudiciales@cienaga-magdalena.gov.co; ofijuridica@cienaga-magdalena.gov.co; sergioderecho2016@gmail.com

- ✓ Parte vinculada – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: procesosjudiciales@minambiente.gov.co

- ✓ Parte vinculada – Ministerio de Comercio Industria y Turismo: cherrera@mincit.gov.co y notificacionesjudiciales@mincit.gov.co

- ✓ Parte vinculada – Ministerio de Defensa – Dirección General Marítima (DIMAR): notificaciones.SantaMarta@mindefensa.gov.co

- ✓ Parte vinculada – Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag): nasiriscabarcas@gmail.com; correojudicial@corpamag.gov.co

- ✓ Parte vinculada – Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): juridica@gestiondelriesgo.gov.co; gisela.daza@gestiondelriesgo.gov.co

- ✓ Parte vinculada – Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA): notificacionesjudiciales@anla.gov.co

- ✓ Parte vinculada – Promigas S.A. E.S.P.: adelima@castronieto.co y jlizcano@castronieto.co; hernando@castronieto.co; notificaciones@promigas.com

- ✓ Parte vinculada – Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andréis" (INVEMAR): ana.saade@invemar.org.co y njinvemar@invemar.org.co

- ✓ Parte vinculada – Ministerio de Hacienda y Crédito Público: notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co y juan.perez@minhacienda.gov.co

- ✓ Parte vinculada – Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM): patriciabravo84@hotmail.com; npbravo@ideam.gov.co y notificacionesjudiciales@ideam.gov.co

- ✓ Parte vinculada – Departamento Nacional de Planeación (DNP): gferro@dnp.gov.co y notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

- ✓ Parte vinculada – Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA): procesosjudiciales@minambiente.gov.co

- ✓ Parte vinculada – municipio de Pueblo Viejo: juridica@puebloviejo-magdalena.gov.co

- ✓ Parte vinculada – municipio de Sitio Nuevo: notificacionjudicial@sitionuevo-magdalena.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
MARÍA VICTORIA QUIÑONES TRIANA
Magistrada

Firmado electrónicamente
ADONAY FERRARI PADILLA
Magistrado

Firmado electrónicamente
ELSA MIREYA REYES CASTELLANOS
Magistrada

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través del aplicativo SAMAI para Tribunales Administrativos, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el siguiente link: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
GDAO